第三章 | 民法典

总则

第一节　民法概述

一、民法的概念

民法是调整平等主体的自然人、法人和非法人组织之间人身关系和财产关系的法律规范体系的总称。

随堂点拨

1. 国家机关及其工作人员能否作为民法上的平等主体?
2. 情谊行为民法是否调整?

二、民法的基本原则

1. 平等原则。
2. 自愿原则。
3. 公平原则。
4. 诚信原则（帝王原则）。
5. 不得违反法律和公序良俗原则。
6. 有利于节约资源和保护生态环境原则（绿色原则）。

试题演练

1.（2018 四川巴中·判断）民法调整的是平等主体之间的财产关系和人身关系（　　）。

事业单位考试·公共基础知识系统讲义·四川版 2026版 上册.indd 148　2025/12/25 16:14:43

2.（多选）我国民法调整平等主体之间人身关系和财产关系，下列属于我国民法调整对象的是（　　）。

A. 被告人王五与某县人民法院的审判关系

B. 某县地税局与某企业之间的税款征收关系

C. 小明与房地产开发商订立的商品房买卖合同关系

D. 某县住建局与某城建集团订立的住建局办公楼建设合同关系

3.（单选）下列选项中，应属于民法调整对象的是（　　）。

A. 魏某答应薛某在 2 月 14 日晚上请她吃饭，但魏某食言了

B. 吴某向税务机关纳税

C. 唐某因强奸妇女而被刑事拘留

D. 蒋某与葛某签订了房屋租赁合同

4.（2018 四川德阳·单选）下列不属于我国民法基本原则的是（　　）。

A. 公序良俗原则　　B. 诚信原则

C. 等价有偿原则　　D. 绿色原则

5.（2018 四川眉山·判断）王某有一栋可以眺望海景的别墅，当他得知另有一栋大楼将要建设，从此别墅不能再眺望海景时，就将别墅卖给了想得到一套可以眺望海景房的张某。王某的行为违背了民法的诚实信用原则。（　　）

第二节　民事主体之自然人

自然人，是依自然规律出生而取得民事主体资格的人。自然人以户籍登记或者其他有效身份登记记载的居所为住所；经常居所与住所不一致的，经常居所视为住所。

知识链接

公民的经常居住地是指公民离开住所地至起诉时已连续居住 1 年以上的地方，但公民住院就医的地方除外。

一、自然人的民事权利能力

1. 概念

自然人的民事权利能力，是指法律确认的自然人享有民事权利、承担民事义务的

事业单位考试 · 公共基础知识系统讲义 · 四川版 2026版 上册.indd 149　2025/12/25 16:14:43

资格。

2. 自然人民事权利能力的起止

自然人从出生时起到死亡时止，具有民事权利能力，依法享有民事权利，承担民事义务。

3. 自然人出生和死亡时间的判断标准

自然人的出生时间和死亡时间，以出生证明、死亡证明记载的时间为准；没有出生证明、死亡证明的，以户籍登记或者其他有效身份登记记载的时间为准。有其他证据足以推翻以上记载时间的，以该证据证明的时间为准。

4. 胎儿利益的特殊保护

涉及遗产继承、接受赠与等胎儿利益保护的，胎儿视为具有民事权利能力。但是胎儿娩出时为死体的，其民事权利能力自始不存在。

随堂点拨

张三去世时其妻正怀有身孕，在分割张三遗产时，能否视胎儿为有民事权利能力？

二、自然人的民事行为能力

自然人的民事行为能力，是指自然人能以自己的行为享有民事权利、承担民事义务的资格。《民法典》将自然人的民事行为能力分为以下三类：

1. 完全民事行为能力

18 周岁以上的自然人为完全民事行为能力人，可以独立实施民事法律行为。

16 周岁以上不满 18 周岁的自然人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人。

2. 限制民事行为能力

8 周岁以上的未成年人为限制民事行为能力人，实施民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认，但是可以独立实施纯获利益的民事法律行为或者与其年龄、智力相适应的民事法律行为。

不能完全辨认自己行为的成年人为限制民事行为能力人，实施民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认，但是可以独立实施纯获利益的民事法律行为或者与其智力、精神健康状况相适应的民事法律行为。

3. 无民事行为能力

不满 8 周岁的未成年人和不能辨认自己行为的人为无民事行为能力人，由其法定

事业单位考试 · 公共基础知识系统讲义 · 四川版 2026版 上册.indd 150　2025/12/25 16:14:43

代理人代理实施民事法律行为。

三、监护

1. 概念

监护是对未成年人和成年无民事行为能力人或者限制民事行为能力人设定专人保护其利益，监督其行为，并且管理其财产的法律制度。

2. 监护人的确定

（1）法定监护顺序

①未成年人

父母是未成年子女的监护人。

未成年人的父母已经死亡或者没有监护能力的，由下列有监护能力的人按顺序担任监护人：

a. 祖父母、外祖父母。

b. 兄、姐。

c. 其他愿意担任监护人的个人或者组织，但是须经未成年人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意。

②无民事行为能力或者限制民事行为能力的成年人

无民事行为能力或者限制民事行为能力的成年人，由下列有监护能力的人按顺序担任监护人：

a. 配偶。

b. 父母、子女。

c. 其他近亲属。

d. 其他愿意担任监护人的个人或者组织，但是须经被监护人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意。

（2）遗嘱指定监护人

被监护人的父母担任监护人的，可以通过遗嘱指定监护人。

（3）协议确定监护人

依法具有监护资格的人之间可以协议确定监护人。协议确定监护人应当尊重被监护人的真实意愿。

（4）监护争议解决程序

对监护人的确定有争议的，由被监护人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门指定监护人，有关当事人对指定不服的，可以向人民法院申请指定监护人；有

事业单位考试 · 公共基础知识系统讲义 · 四川版 2026版 上册.indd 151　2025/12/25 16:14:43

关当事人也可以直接向人民法院申请指定监护人。

居民委员会、村民委员会、民政部门或者人民法院应当尊重被监护人的真实意愿，按照最有利于被监护人的原则在依法具有监护资格的人中指定监护人。

（5）意定监护

具有完全民事行为能力的成年人，可以与其近亲属、其他愿意担任监护人的个人或者组织事先协商，以书面形式确定自己的监护人，在自己丧失或者部分丧失民事行为能力时，由该监护人履行监护职责。

（6）公职监护人

没有依法具有监护资格的人的，监护人由民政部门担任，也可以由具备履行监护职责条件的被监护人住所地的居民委员会、村民委员会担任。

3. 监护人的职责

（1）代理被监护人实施民事法律行为，保护被监护人的人身权利、财产权利以及其他合法权益等。

（2）监护人应当按照最有利于被监护人的原则履行监护职责，监护人除为维护被监护人利益外，不得处分被监护人的财产。

（3）监护人对被监护人的侵权行为承担民事责任。

（4）监护人不履行监护职责或者侵害被监护人合法权益的，应当承担法律责任。

4. 监护资格撤销

监护人有下列情形之一的，人民法院根据有关个人或者组织的申请，撤销其监护人资格，安排必要的临时监护措施，并按照最有利于被监护人的原则依法指定监护人：

（1）实施严重损害被监护人身心健康的行为；

（2）怠于履行监护职责，或者无法履行监护职责且拒绝将监护职责部分或者全部委托给他人，导致被监护人处于危困状态；

（3）实施严重侵害被监护人合法权益的其他行为。

前述规定的有关个人、组织包括：其他依法具有监护资格的人，居民委员会、村民委员会、学校、医疗机构、妇女联合会、残疾人联合会、未成年人保护组织、依法设立的老年人组织、民政部门等。

依法负担被监护人抚养费、赡养费、扶养费的父母、子女、配偶等，被人民法院撤销监护人资格后，应当继续履行负担的义务。

事业单位考试 · 公共基础知识系统讲义 · 四川版 2026版 上册.indd 152　2025/12/25 16:14:43

四、宣告失踪

1. 概念

宣告失踪是自然人下落不明达到法定期间，经利害关系人申请，由人民法院宣告为失踪人的法律制度。

2. 法律要件

（1）受宣告人失踪。

（2）失踪达到法定期间，宣告失踪的法定期间为 2 年。

（3）经利害关系人（与失踪人有人身关系或财产关系的人）申请。

（4）由人民法院宣告。（3 个月）

3. 效力：财产代管。

失踪人的财产由其配偶、成年子女、父母或者其他愿意担任财产代管人的人代管。代管有争议，没有前述规定的人，或者前述规定的人无代管能力的，由人民法院指定的人代管。

4. 撤销

失踪人重新出现，经本人或者利害关系人申请，人民法院应当撤销失踪宣告。

五、宣告死亡

1. 概念

宣告死亡是自然人下落不明达到法定期间，经利害关系人申请，由人民法院推定其死亡的制度。

2. 法律要件

（1）受宣告人失踪。

（2）失踪达到法定期间：

普通期间为 4 年；

意外事件为 2 年；

因意外事件下落不明，经有关机关证明该自然人不可能生存的，申请宣告死亡不受 2 年时间的限制。

（3）经利害关系人申请。

对同一自然人，有的利害关系人申请宣告死亡，有的利害关系人申请宣告失踪，符合《民法典》规定的宣告死亡条件的，人民法院应当宣告死亡。

事业单位考试 · 公共基础知识系统讲义 · 四川版 2026版 上册.indd 153　2025/12/25 16:14:43

随堂点拨

1. 若张三下落不明满 5 年，其妻申请宣告失踪，其父申请宣告死亡。法院该如何判决?

2. 宣告失踪是否是宣告死亡的必经程序?

（4）由人民法院宣告。

原则上公告期为 1 年。

因意外事件下落不明，经有关机关证明该自然人不可能生存的，公告期为 3 个月。

（5）被宣告死亡的人，人民法院宣告死亡的判决作出之日视为其死亡的日期；因意外事件下落不明宣告死亡的，意外事件发生之日视为其死亡的日期。

3. 效力

从形式上说，宣告死亡与自然死亡有同等的法律效果。从实质上来说，自然人被宣告死亡但是并未死亡的，不影响该自然人在被宣告死亡期间实施的民事法律行为的效力。

随堂点拨

张三被宣告死亡，但其实未死。在被宣告死亡期间，其所做两件事的效力分别是:

1. 张三和李四签订买卖合同

2. 张三和李四签订包养协议

4. 撤销

被宣告死亡的人重新出现，经本人或者利害关系人申请，人民法院应当撤销死亡宣告。

死亡宣告撤销的效力：

（1）在人身关系方面

死亡宣告被撤销的，婚姻关系自撤销死亡宣告之日起自行恢复，但是其配偶再婚或者向婚姻登记机关书面声明不愿意恢复的除外。

被宣告死亡的人在被宣告死亡期间，其子女被他人依法收养的，在死亡宣告被撤销后，不得以未经本人同意为由主张收养关系无效。

（2）在财产关系方面

被撤销死亡宣告的人有权请求依照继承编取得其财产的民事主体返还财产。无法返还的，应当给予适当补偿。

事业单位考试 · 公共基础知识系统讲义 · 四川版 2026版 上册.indd 154　2025/12/25 16:14:43

试题演练

1.（2018 四川广元·单选）我国公民的民事权利能力始于（　　）。

A. 8 周岁　　B. 出生

C. 16 周岁　　D. 18 周岁

2.（2020 四川广元·单选）根据《民法典》的规定，自然人以户籍登记或者其他有效身份登记记载的居所为住所，经常居所与住所不一致的，（　　）视为住所。

A. 身份证居所　　B. 临时居所

C. 经常居所　　D. 户籍地

3.（2024 四川省属·判断）户籍所在地为广安市的李某，到成都市住院治病已经 2 年。根据我国民事法律规定，李某的住所应为成都市。（　　）

4.（2019 四川成都·单选）杨某办理出国手续，关于其出生日期填写，出生证明、户口本、身份证上的日期均不相同，其出生日期应以（　　）日期为准。

A. 出生证明　　B. 户口本

C. 身份证　　D. 居委会证明文件

5.（2023 四川成都·判断）周女士与张先生结婚 5 年后怀有身孕，张母当即决定赠送价值数十万元的传家玉佩给未出生的胎儿。张先生的弟弟称，胎儿尚未出生，无权接受赠与。（　　）

6.（2023 四川泸州·多选）2023 年春节期间，10 周岁的小明收到了 10000 元压岁钱。对于该笔压岁钱的归属，下列说法不正确的有（　　）。

A. 小明未成年，故这笔钱应属于其父母

B. 小明为限制民事行为能力人，这笔钱应归小明所有

C. 小明可视为完全民事行为能力人，这笔钱应归小明所有

D. 小明为限制民事行为能力人，故这笔钱只有小部分属于小明、大部分属于其父母

7.（2022 四川宜宾·判断）我国《民法典》规定，十四周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人。（　　）

8.（2025 四川定向·判断）甲患有严重的精神疾病，其父母、配偶和子女均具有监护能力。根据我国《民法典》的规定，父母为甲的第一顺位监护人。（　　）

9.（2023 四川省属·判断）12 岁的小蔡在父母离婚后随父亲共同生活，但母亲仍是小蔡的监护人。（　　）

10.（2022 四川宜宾·判断）依法负担被监护人抚养费的父母被人民法院撤销监护人资格后可不履行负担的义务。（　　）

11.（2021 四川成都·单选）下列选项关于监护的说法不正确的是（　　）。

事业单位考试 · 公共基础知识系统讲义 · 四川版 2026版 上册.indd 155　　2025/12/25 16:14:44

A. 甲和乙均为完全民事行为能力的成年人，非亲属，经事先协商，甲、乙可以书面确定对方为自己的监护人

B. 未成年人甲的父母均意外去世，监护人乙为接送甲上下学有权利用甲名下的银行存款购置一辆电瓶车

C. 甲的孩子乙在一家寄宿制中学上学，上学期间该寄宿制中学承担乙的全部监护职责

D. 甲 15 岁，父母均意外去世，爷爷奶奶和外公外婆就谁担任甲的监护人有异议，甲住所地的居民委员会有权指定

12.（2024 四川省属·单选）钟某因下落不明被法院依法宣告死亡，其财产被继承人继承，孩子被他人依法收养，妻子改嫁他人，后又离婚。6 年后，钟某又回到住所地，法院根据钟某的申请撤销了对他的死亡宣告。关于本案，下列说法正确的是（　　）。

A. 钟某有权要求取得其遗产的人返还遗产

B. 钟某之子与他人的收养关系立即解除

C. 钟某与妻子的婚姻关系自行恢复

D. 撤销死亡宣告的申请只能由钟某的近亲属向法院提出

13.（2023 四川成都·单选）朱某在旅行过程中，因旅行地发生地震致其下落不明。2 年后，朱某的丈夫李某欲向法院申请宣告朱某死亡，朱某的父母明确表示不同意。下列说法正确的是（　　）。

A. 因朱某的父母不同意，法院不能宣告朱某死亡

B. 因朱某失踪未满 4 年，法院不能宣告朱某死亡

C. 若朱某被法院宣告死亡，但其实并没有死亡，朱某实施的民事法律行为无效

D. 若李某向法院申请宣告朱某死亡的同时，朱某的父母向法院申请宣告朱某失踪，此时法院应当宣告朱某死亡

14.（2021 四川内江·判断）小王失踪多年后被法院宣告死亡，宣告死亡的第二年小王突然回到家乡，其妻子小红在法院宣告死亡后与小张再婚，但由于小王并未死亡，因此小红与小张的婚姻登记是无效的。（　　）

15.（2020 四川成都·多选）宋某下落不明满三年，有权申请宣告其失踪的利害关系人包括其（　　）。

A. 子女　　B. 债权人

C. 父母　　D. 配偶

事业单位考试 · 公共基础知识系统讲义 · 四川版 2026版 上册.indd 156　2025/12/25 16:14:44

第三节　民事主体之法人和非法人组织

一、法人

（一）概念

法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。

（二）成立条件

法人应当依法成立。

法人应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费。法人成立的具体条件和程序，依照法律、行政法规的规定。设立法人，法律、行政法规规定须经有关机关批准的，依照其规定。

（三）法人的分类

1. 营利法人

以取得利润并分配给股东等出资人为目的成立的法人，为营利法人。

营利法人包括有限责任公司、股份有限公司和其他企业法人等。

2. 非营利法人

为公益目的或者其他非营利目的成立，不向出资人、设立人或者会员分配所取得利润的法人，为非营利法人。

非营利法人包括事业单位、社会团体、基金会、社会服务机构等。

3. 特别法人

机关法人、农村集体经济组织法人、城镇农村的合作经济组织法人、基层群众性自治组织法人，为特别法人。

（四）法人民事责任承担

法人以其全部财产独立承担民事责任。

分支机构以自己的名义从事民事活动，产生的民事责任由法人承担；也可以先以该分支机构管理的财产承担，不足以承担的，由法人承担。

（五）法人民事权利能力和民事行为能力

法人的民事权利能力和民事行为能力，从法人成立时产生，到法人终止时消灭。

二、非法人组织

非法人组织是不具有法人资格，但是能够依法以自己的名义从事民事活动的组织。

事业单位考试 · 公共基础知识系统讲义 · 四川版 2026版 上册.indd 157　2025/12/25 16:14:44

非法人组织的财产不足以清偿债务的，其出资人或者设立人承担无限责任。法律另有规定的，依照其规定。

非法人组织包括个人独资企业、合伙企业、不具有法人资格的专业服务机构等。

试题演练

1.（2018 四川德阳·判断）根据我国民法规定，非法人组织的财产不足以清偿债务的，均由其出资人或者设立人承担无限责任。（　　）

2.（2018 四川省属·判断）法人的分支机构以自己的名义从事的民事活动，产生的民事责任由分支机构独立承担。（　　）

3.（2021 四川德阳·判断）法人的民事权利能力与民事行为能力，同时产生，同时消灭。（　　）

第四节　民事法律行为

一、民事法律的概念

民事法律行为是民事主体通过意思表示设立、变更、终止民事法律关系的行为。

二、民事法律行为的效力

（一）有效民事法律行为

具备下列条件的民事法律行为有效：

1. 行为人具有相应的民事行为能力。

2. 意思表示真实。

3. 不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。

口诀：真实有能力，守法守道德。

（二）无效民事法律行为

1. 无民事行为能力人实施的民事法律行为无效。

2. 行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效。

3. 行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益的民事法律行为无效。

4. 违背公序良俗的民事法律行为无效。

5. 违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效，但是该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。

口诀：小孩卖假串，缺德又违法。

事业单位考试·公共基础知识系统讲义·四川版 2026版 上册.indd 158　2025/12/25 16:14:44

（三）可撤销民事法律行为

1. 重大误解。

2. 欺诈。

3. 胁迫。

4. 显失公平。

口诀：大瓶（平）炸（诈）破（迫）。

（四）效力待定民事法律行为

常见的效力待定民事法律行为有：

1. 欠缺代理权的代理行为。

2. 限制民事行为能力人实施的超越其民事行为能力范围的行为。

相对人可以催告法定代理人自收到通知之日起 30 日内予以追认。法定代理人未作表示的，视为拒绝追认。民事法律行为被追认前，善意相对人有撤销的权利。撤销应当以通知的方式作出。

口诀：限人欠代。

试题演练

1.（2025 四川成都·判断）10 岁的小学生用自己平时积蓄的钱购买了一部价值 4000 元的耳机，由于该耳机较为贵重，所以买卖行为无效。（　　）

2.（2023 四川省属·判断）小肖今年 10 岁，为给游戏充值，将外公送的电话手表卖给同学小刘。小肖父母知道后，可以要求撤销该买卖。（　　）

3.（2021 四川德阳·多选）民事法律行为有效的要件包括（　　）。

A. 行为人具有完全民事行为能力

B. 行为人具有相应的民事行为能力

C. 意思表示真实

D. 不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗

4.（2022 四川省属·单选）下列民事法律行为中，无效的是（　　）。

A. 甲（10 周岁）将自行车送给朋友

B. 乙购买了一条标识为纯金的项链，但项链实际含金量只有 80%

C. 丙在某公司经营困难之际，用明显低于市场的价格收购其股份

D. 丁和戊在离婚合同中约定：若戊再婚，将丧失对女儿的监护权

5.（2020 四川省属·单选）蒋某通过某二手网络交易平台在陈某处购得价值 15000 元的相机，陈某承诺原装相机 9.5 成新，只使用过 2 次。蒋某收到货后发现该

事业单位考试 · 公共基础知识系统讲义 · 四川版 2026版 上册.indd 159　2025/12/25 16:14:44

相机老旧，使用期限超过 2 年。下列说法正确的是（　　）。

A. 蒋某可以主张买卖合同无效

B. 蒋某可以主张撤销买卖合同

C. 蒋某对买卖合同存在重大误解

D. 陈某与蒋某的买卖合同效力待定

第五节　代理

一、代理的概念和特征

（一）代理的概念

代理是指代理人于代理权限内，以本人（被代理人）的名义向第三人（相对人）为意思表示或受领意思表示，而该意思表示直接对本人生效的民事法律行为。

（二）代理的主要特征

1. 代理人是以被代理人的名义在代理权限范围内进行民事活动。

2. 代理实施的行为必须是有法律效果的行为。

3. 代理人进行代理活动时独立地进行意思表示。

4. 代理行为所产生的法律效果直接由被代理人承担。

二、代理的类型

代理包括委托代理和法定代理。

委托代理人按照被代理人的委托行使代理权。

法定代理人依照法律的规定行使代理权。

三、无权代理

无权代理，是非基于代理权，而以本人名义实施的，旨在将效果归属于本人的代理。

（一）狭义无权代理的类型

1. 未授权之无权代理。

2. 越权之无权代理。

3. 代理权消灭后之无权代理。

（二）表见代理

1. 表见代理的概念

表见代理是指虽无代理权但表面上有足以使人信为有代理权而须由本人负授权之

事业单位考试 · 公共基础知识系统讲义 · 四川版 2026版 上册.indd 160　2025/12/25 16:14:44

责的代理。

2. 表见代理的法律要件

（1）以本人名义为民事法律行为。

（2）行为人无代理权。

（3）须有使相对人信其有代理权的表征。

（4）须相对人为善意。

随堂点拨

张三原是甲公司业务员，后辞职，但甲公司未收回张三手中的授权书，张三后以甲公司的名义与不知情的乙公司签订合同。

1. 张三的行为属于表见代理吗？

2. 甲公司需要对该合同承担责任吗？

试题演练

1.（2022 四川成都·单选）10 岁女孩香香的母亲作为其代理人为香香买了一把小提琴。这在民法上称为（　　）。

A. 指定代理

B. 授权代理

C. 法定代理

D. 委托代理

2.（2021 四川德阳·单选）不属于代理基本特征的是（　　）。

A. 代理人是以自己的名义在代理权范围内进行民事活动

B. 代理实施的行为是民事法律行为

C. 代理人进行代理活动时独立进行意思表示

D. 代理行为的后果由被代理人承担

3.（2024 四川省属·单选）钱某是某公司的销售人员，随身携带盖有该公司公章的空白合同书，便于对外签约。后钱某因收受回扣被公司开除，但空白合同书未被该公司收回。钱某以此合同书与甲企业签订了购销协议。该协议（　　）。

A. 有效　　B. 无效

C. 可撤销　　D. 效力待定

事业单位考试·公共基础知识系统讲义·四川版 2026版 上册.indd 161　2025/12/25 16:14:44

第六节　民事诉讼时效

一、诉讼时效的概念

诉讼时效，是指权利人在法定期间内不行使权利，当诉讼时效期间届满，义务人有权提出拒绝履行的抗辩的法律制度。

随堂点拨

张三欠潘某 5 万元，过了诉讼时效，潘某都没有向张三要债。

1. 潘某能否去法院起诉张三？

2. 张三有何权利？

3. 若张三未主张诉讼时效，法院能否主动适用诉讼时效？

4. 若张三主动归还 5 万元，是否能以诉讼时效届满为由主张潘某返还 5 万元？

二、不适用诉讼时效规定的请求权

1. 请求停止侵害、排除妨碍、消除危险。

2. 不动产物权和登记的动产物权的权利人请求返还财产。

3. 请求支付抚养费、赡养费或者扶养费。

4. 依法不适用诉讼时效的其他请求权。

三、诉讼时效期间的类型

1. 一般诉讼时效期间：3 年。

自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。

2. 特殊诉讼时效期间

因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者申请仲裁的期限为四年，自当事人知道或者应当知道其权利受到侵害之日起计算。

3. 最长诉讼时效期间

自权利受到损害之日起超过 20 年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。

4. 关于起算时间的其他特殊规定

（1）当事人约定同一债务分期履行的，诉讼时效期间自最后一期履行期限届满之日起计算。

事业单位考试 · 公共基础知识系统讲义 · 四川版 2026版 上册.indd 162　2025/12/25 16:14:44

（2）无民事行为能力人或者限制民事行为能力人对其法定代理人的请求权的诉讼时效期间，自该法定代理终止之日起计算。

（3）未成年人遭受性侵害的损害赔偿请求权的诉讼时效期间，自受害人年满 18 周岁之日起计算。

四、中止与中断

（一）中止

诉讼时效中止是指在诉讼时效期间的最后 6 个月内，因法定事由而使权利人不能行使请求权的，诉讼时效期间的计算暂时停止。自中止时效的原因消除之日起满 6 个月，诉讼时效期间届满。

在诉讼时效期间的最后 6 个月内，因下列障碍，不能行使请求权的，诉讼时效中止：

1. 不可抗力。

2. 无民事行为能力人或者限制民事行为能力人没有法定代理人，或者法定代理人死亡、丧失民事行为能力、丧失代理权。

3. 继承开始后未确定继承人或者遗产管理人。

4. 权利人被义务人或者其他人控制。

5. 其他导致权利人不能行使请求权的障碍。

（二）中断

诉讼时效中断，是指在诉讼时效期间内，因发生一定的法定事由，致使已经经过的时效期间统归无效，待时效中断的事由消除后，诉讼时效期间重新起算的制度。

有下列情形之一的，诉讼时效发生中断：

1. 权利人向义务人提出履行请求。

2. 义务人同意履行义务。

3. 权利人提起诉讼或者申请仲裁。

4. 与提起诉讼或者申请仲裁具有同等效力的其他情形。

试题演练

1.（2024 四川成都·单选）下列关于民事诉讼时效的表述错误的是（　　）。

A. 一般诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害及义务人之日起计算

B. 权利人请求排除妨碍的，不受诉讼时效限制

C. 权利人超过诉讼时效起诉的，法院不予受理

D. 诉讼时效可因权利人申请仲裁而中断

事业单位考试 · 公共基础知识系统讲义 · 四川版 2026版 上册.indd 163　2025/12/25 16:14:44

2.（2024 四川省属·判断）当事人未提出诉讼时效抗辩的，法院可以主动适用诉讼时效的规定进行裁判。（　　）

3.（2023 四川省属·单选）在外漂泊半生的甲回到家乡，发现自己的房屋被乙占用超过 20 年。甲欲提起诉讼，要求乙返还房屋。关于本案，下列说法正确的是（　　）。

A. 甲维权的诉讼时效期间是 2 年

B. 甲维权的诉讼时效期间是 3 年

C. 甲的房屋被乙占用超过 20 年，人民法院不予保护

D. 甲的房屋产权保护不适用诉讼时效的规定

4.（2022 四川省属·判断）根据我国《民法典》的规定，如果权利人自知道权利被侵害之日起超过二十年仍不起诉的，人民法院对其民事权利一律不予保护。（　　）

5.（2021 四川省属·单选）周某向王某借款 6 万元，约定 6 个月后连本带息归还。此后，周某一直未还款，王某也未要求周某归还。4 年后，王某向法院提起诉讼，请求周某归还借款及利息。法院公告送达传票传唤周某，但其未到庭参加诉讼，也未提出诉讼时效抗辩主张。关于本案，下列说法正确的是（　　）。

A. 因本案已过诉讼时效，法院应不予立案

B. 因周某一直未能到庭，法院应延期审理

C. 法院应判决周某偿还王某本金 6 万元及借款利息

D. 法院应以超过诉讼时效为由驳回王某的诉讼请求

6.（2021 四川省属·判断）简某与邓某离婚，双方育有一子，离婚协议约定其子随邓某生活，简某按月支付抚养费。十年来，简某一直未支付抚养费。简某可以已过诉讼时效进行抗辩。（　　）

物权

第一节　物权通则

一、物权概念

物权是指权利人依法对特定的物享有直接支配和排他的权利，包括所有权、用益物权和担保物权。

事业单位考试 · 公共基础知识系统讲义 · 四川版 2026版 上册.indd 164　2025/12/25 16:14:44

二、物权变动

从甲->已

不动产是不能移动物，如土地房屋，
时间：如果我房卖张三3.1合同，3.2付款，3.4入住，5.1过户登记，那么5.1张三才是房屋主人

（一）一般规定

不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力，但是法律另有规定的除外。动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但是法律另有规定的除外。

一物多卖：将房子买甲签了合同，觉得便宜，又把房子卖乙且登记，房子属于乙

（二）观念交付

观念交付应实付现交就的确把交你中，现交对现交，实付是的确无付手

1. 简易交付

动产物权设立和转让前，权利人已经占有该动产的，物权自民事法律行为生效时发生效力。

2. 指示交付

动产物权设立和转让前，第三人占有该动产的，负有交付义务的人可以通过转让请求第三人返还原物的权利代替交付。

3. 占有改定

动产物权转让时，当事人又约定由出让人继续占有该动产的，物权自该约定生效时发生效力。

（三）其他规定

1. 法律文书或征收决定导致的物权变动

因人民法院、仲裁机构的法律文书或者人民政府的征收决定等，导致物权设立、变更、转让或者消灭的，自法律文书或者征收决定等生效时发生效力。

2. 因继承取得物权

因继承取得物权的，自继承开始时发生效力。

3. 因事实行为发生物权变动

因合法建造、拆除房屋等事实行为设立或者消灭物权的，自事实行为成就时发生效力。

第二节　所有权

一、概述

所有权是指所有权人对自己的不动产或者动产，依法享有占有、使用、收益和处分的权利。

事业单位考试 · 公共基础知识系统讲义 · 四川版 2026版 上册.indd 165　2025/12/25 16:14:44

二、专属于国家的财产

法律规定属于国家所有的财产，属于国家所有即全民所有。

1. 矿藏、水流、海域属于国家所有。

2. 无居民海岛属于国家所有，国务院代表国家行使无居民海岛所有权。

3. 城市的土地，属于国家所有。

4. 无线电频谱资源属于国家所有。

5. 国防资产属于国家所有。

国有财产由国务院代表国家行使所有权。法律另有规定的，依照其规定。

三、业主的建筑物区分所有权

（一）概述

业主对建筑物内的住宅、经营性用房等专有部分享有所有权，对专有部分以外的共有部分享有共有和共同管理的权利。

（二）建筑区划内道路、绿地等的权利归属

建筑区划内的道路，属于业主共有，但是属于城镇公共道路的除外。建筑区划内的绿地，属于业主共有，但是属于城镇公共绿地或者明示属于个人的除外。建筑区划内的其他公共场所、公用设施和物业服务用房，属于业主共有。

（三）共有部分的收入分配

建设单位、物业服务企业或者其他管理人等利用业主的共有部分产生的收入，在扣除合理成本之后，属于业主共有。

（四）业主改变住宅用途的限制条件

业主不得违反法律、法规以及管理规约，将住宅改变为经营性用房。业主将住宅改变为经营性用房的，除遵守法律、法规以及管理规约外，应当经有利害关系的业主一致同意。

四、相邻关系

不动产的相邻权利人应当按照有利生产、方便生活、团结互助、公平合理的原则，正确处理相邻关系。

五、善意取得

无处分权人将不动产或者动产转让给受让人的，所有权人有权追回；除法律另有规定外，符合下列情形的，受让人取得该不动产或者动产的所有权：

1. 受让人受让该不动产或者动产时是善意；

事业单位考试 · 公共基础知识系统讲义 · 四川版 2026版 上册.indd 166　2025/12/25 16:14:44

2. 以合理的价格转让；

3. 转让的不动产或者动产依照法律规定应当登记的已经登记，不需要登记的已经交付给受让人。

受让人依据前述规定取得不动产或者动产的所有权的，原所有权人有权向无处分权人请求损害赔偿。

六、拾得遗失物

（一）拾得遗失物的返还

拾得遗失物，应当返还权利人。拾得人应当及时通知权利人领取，或者送交公安等有关部门。有关部门收到遗失物，知道权利人的，应当及时通知其领取；不知道的，应当及时发布招领公告。遗失物自发布招领公告之日起 1 年内无人认领的，归国家所有。

（二）拾得人及有关部门妥善保管遗失物义务

拾得人在遗失物送交有关部门前，有关部门在遗失物被领取前，应当妥善保管遗失物。因故意或者重大过失致使遗失物毁损、灭失的，应当承担民事责任。

（三）权利人在领取遗失物时应尽义务

权利人领取遗失物时，应当向拾得人或者有关部门支付保管遗失物等支出的必要费用。

权利人悬赏寻找遗失物的，领取遗失物时应当按照承诺履行义务。

拾得人侵占遗失物的，无权请求保管遗失物等支出的费用，也无权请求权利人按照承诺履行义务。

（四）遗失物的转让

所有权人或者其他权利人有权追回遗失物。该遗失物通过转让被他人占有的，权利人有权向无处分权人请求损害赔偿，或者自知道或者应当知道受让人之日起 2 年内向受让人请求返还原物；但是，受让人通过拍卖或者向具有经营资格的经营者购得该遗失物的，权利人请求返还原物时应当支付受让人所付的费用。权利人向受让人支付所付费用后，有权向无处分权人追偿。

试题演练

1.（2022 四川甘孜·判断）根据我国《民法典》的规定，动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记，发生效力。（　　）

2.（2022 四川成都·单选）2021 年 3 月 9 日，王某父亲逝世，以遗嘱方式将名下两居室房屋一套留给王某，但王某未办理产权变更登记。2021 年 6 月，王某准备将

事业单位考试 · 公共基础知识系统讲义 · 四川版 2026版 上册.indd 167　2025/12/25 16:14:44

该房屋出售，便在网络平台上发布房屋出售信息与房屋具体地址、照片等，并完成房屋产权变更登记。7 月 3 日，李某联系王某表示愿意购买，双方签订一份房屋买卖合同，价格 138 万元，约定由李某支付全款后，王某办理过户登记。7 月 15 日，张某得知王某售房信息，向王某表示购房意愿，出价 142 万元，王某表示同意。7 月 16 日，张某付清全部房款，王某办理过户登记，房屋转到张某名下。关于王某取得父亲两居室房屋所有权的时间，说法正确的是（　　）。

A. 物权变动自继承时取得所有权

B. 物权变动自该遗嘱作出时取得所有权

C. 物权变动自房屋交付时取得所有权

D. 完成房屋产权变更登记时取得所有权

3.（2021 四川德阳·单选）不属于业主的建筑物区分所有权组成部分的是（　　）。

A. 专有部分的单独所有权　　B. 共有部分的共有权

C. 因共有关系所产生的管理权　　D. 通风、采光权

4.（2025 四川省属·单选）甲、乙、丙三家为世交，共同决定购买某三层建筑的住宅楼，经商议甲购买了一楼，乙购买了二楼，丙购买了三楼，三家人各自办理了产权登记。关于此住宅楼的权利支配，下列说法正确的是（　　）。

A. 甲对住宅楼的楼顶不享有民事权利

B. 甲出卖一楼，则乙、丙享有优先购买权

C. 三人有权分享住宅楼二楼外墙的广告收入

D. 丙可以不经甲、乙同意在住宅楼楼顶搭建一个私人菜园

5.（单选）无居民海岛属于国家所有，代表国家行使无居民海岛所有权的主体是（　　）。

A. 国土资源部　　B. 所属地方人大及其常委会

C. 所属地方人民政府　　D. 国务院

6.（2023 四川省属·单选）甲出国旅游，将宠物狗交给乙照管。某日，乙带着宠物狗到丙家中玩耍。丙多次夸奖宠物狗，希望乙割爱。乙向丙隐瞒了宠物狗实为甲所有的事实，以市场价 2 万元将宠物狗卖给丙。关于宠物狗的归属，下列说法正确的是（　　）。

A. 甲是宠物狗的所有权人，可以要求丙返还

B. 丙支付了价款并实际占有，取得了宠物狗的所有权

C. 若乙将价款 2 万元还给丙，要求丙返还宠物狗，丙不得拒绝

D. 若甲支付 2 万元给丙，要求丙返还宠物狗，丙不得拒绝

事业单位考试 · 公共基础知识系统讲义 · 四川版 2026版 上册.indd 168　　2025/12/25 16:14:44

7.（2022 四川巴中·判断）我国《民法典》规定：遗失物自发布招领公告之日起一年内无人认领的，归国家所有。（　　）

第三节　用益物权

一、概述

用益物权人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权、地役权、居住权等。

二、种类

（一）土地承包经营权

土地承包经营权人依法对其承包经营的耕地、林地、草地等享有占有、使用和收益的权利，有权从事种植业、林业、畜牧业等农业生产。土地承包经营权自土地承包经营权合同生效时设立。

耕地的承包期为 30 年。草地的承包期为 30 年至 50 年。林地的承包期为 30 年至 70 年。

土地承包经营权人可以自主决定依法采取出租、入股或者其他方式向他人流转土地经营权。

（二）建设用地使用权

建设用地使用权人依法对国家所有的土地享有占有、使用和收益的权利，有权利用该土地建造建筑物、构筑物及其附属设施。设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记。建设用地使用权自登记时设立。

住宅建设用地使用权期限届满的，自动续期。续期费用的缴纳或者减免，依照法律、行政法规的规定办理。

（三）宅基地使用权

宅基地使用权人依法对集体所有的土地享有占有和使用的权利，有权依法利用该土地建造住宅及其附属设施。

（四）地役权

地役权人有权按照合同约定，利用他人的不动产，以提高自己的不动产的效益。地役权自地役权合同生效时设立。

事业单位考试 · 公共基础知识系统讲义 · 四川版 2026版 上册.indd 169　2025/12/25 16:14:44

（五）居住权

居住权人有权按照合同约定，对他人的住宅享有占有、使用的用益物权，以满足生活居住的需要。居住权不得转让、继承。设立居住权的住宅不得出租，但是当事人另有约定的除外。

设立居住权，当事人应当采用书面形式订立居住权合同。

居住权无偿设立，但是当事人另有约定的除外。设立居住权的，应当向登记机构申请居住权登记。居住权自登记时设立。

居住权期限届满或者居住权人死亡的，居住权消灭。居住权消灭的，应当及时办理注销登记。

第四节　担保物权

一、一般规定

担保物权人在债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，依法享有就担保财产优先受偿的权利，但是法律另有规定的除外。

担保期间，担保财产毁损、灭失或者被征收等，担保物权人可以就获得的保险金、赔偿金或者补偿金等优先受偿。被担保债权的履行期限未届满的，也可以提存该保险金、赔偿金或者补偿金等。

二、种类

（一）抵押权

1. 概念

为担保债务的履行，债务人或者第三人不转移财产的占有，将该财产抵押给债权人的，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，债权人有权就该财产优先受偿。

2. 抵押权的设立

以动产抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立；以不动产抵押的，应当办理抵押登记。抵押权自登记时设立。

3. 不得抵押的财产

（1）土地所有权；

（2）宅基地、自留地、自留山等集体所有土地的使用权，但是法律规定可以抵押

事业单位考试 · 公共基础知识系统讲义 · 四川版 2026版 上册.indd 170　2025/12/25 16:14:44

的除外；

（3）学校、幼儿园、医疗机构等为公益目的成立的非营利法人的教育设施、医疗卫生设施和其他公益设施；

（4）所有权、使用权不明或者有争议的财产；

（5）依法被查封、扣押、监管的财产；

（6）法律、行政法规规定不得抵押的其他财产。

4. 数个抵押权的清偿顺序

同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿：

（1）抵押权已经登记的，按照登记的时间先后确定清偿顺序；

（2）抵押权已经登记的先于未登记的受偿；

（3）抵押权未登记的，按照债权比例清偿。

其他可以登记的担保物权，清偿顺序参照适用前述规定。

（二）质权

质权是指为了担保债务的履行，债务人或者第三人将其动产或权利出质给债权人占有，当债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现质权的情形时，债权人有就其占有的财产优先受偿的权利。动产质权自出质人交付质押财产时设立。

质权人在质权存续期间，未经出质人同意，擅自使用、处分质押财产，造成出质人损害的，应当承担赔偿责任。

（三）留置权

1. 概念

留置权是指债权人已经合法占有债务人的动产，在债务人逾期不履行债务时，有留置该动产以迫使债务人履行债务，并在债务人仍不履行债务时就该动产优先受偿的权利。同一动产上已经设立抵押权或者质权，该动产又被留置的，留置权人优先受偿。

2. 留置财产与债权的关系

债权人留置的动产，应当与债权属于同一法律关系，但是企业之间留置的除外。

3. 留置权人的保管义务

留置权人负有妥善保管留置财产的义务；因保管不善致使留置财产毁损、灭失的，应当承担赔偿责任。

4. 留置权人收取孳息的权利

留置权人有权收取留置财产的孳息。

事业单位考试 · 公共基础知识系统讲义 · 四川版 2026版 上册.indd 171　2025/12/25 16:14:44

三、担保物权消灭事由

有下列情形之一的，担保物权消灭：

1. 主债权消灭；

2. 担保物权实现；

3. 债权人放弃担保物权；

4. 法律规定担保物权消灭的其他情形。

试题演练

1.（2024 四川省属·单选）下列行使物权的行为合法的是（　　）。

A. 居住权人甲将居住权转让他人，获利 1 万元

B. 质权人乙未经出质人同意，使用质押的汽车数月

C. 业主丙未经有利害关系的其他业主同意，将自己的住房改为餐馆

D. 房屋所有权人丁在出卖房屋之前的合理期限内通知房屋承租人，确保其优先购买

2.（2023 四川成都·多选）关于居住权，下列说法正确的有（　　）。

A. 居住权自居住权合同成立时设立

B. 居住权人死亡后，居住权人的继承人继续享有该居住权

C. 设立居住权必须签订书面合同

D. 设立居住权的住宅不得出租，但是当事人另有约定的除外

3.（2024 四川巴中·判断）张某在某手表维修店维修一块手表，手表修好后，张某以手表镜面被刮花为由拒付维修费，那么该手表维修店可以行使抵押权。（　　）

4.（2023 四川成都·判断）甲欲将自己的古董出质给乙，质权自双方签订合同之日起设立。（　　）

5.（2022 四川省属·单选）甲以自己的生产设备设定抵押，先后向乙借款 5 万元（未办理抵押登记），向银行借款 20 万元（已办理抵押登记），向丙借款 10 万元（已办理抵押登记）。借款到期后，甲因个人原因无法对以上债权人履行还款义务，法院依法拍卖了甲的生产设备，拍得共计 30 万元。关于以上债权的实现，下列选项正确的是（　　）。

A. 按照乙、银行、丙的债权比例偿还

B. 先偿还银行 20 万元，再偿还丙 10 万元

C. 先偿还乙 5 万元，剩余款项按照银行和丙的债权比例偿还

D. 先偿还乙 5 万元，再偿还银行 20 万元，最后偿还丙 5 万元

6.（2021 四川省属·判断）甲以自己的房屋为抵押向乙借款 50 万元，双方约定若甲到期不能还钱，则该房屋的所有权归乙。该约定有效。（　　）

事业单位考试·公共基础知识系统讲义·四川版 2026版 上册.indd 172　2025/12/25 16:14:44

7.（2022 四川省属·多选）关于物权的设立和变动，下列说法正确的有（　　）。

A. 甲以自己的房屋向乙设立居住权，居住权自登记时设立

B. 甲购买乙的房屋，房屋的所有权自办理变更登记时发生转移

C. 甲将自己收藏的名画质押给乙，向乙借款 10 万元，质权自质押合同生效时设立

D. 甲公司以拍卖方式获得某宗城市建设用地，该建设用地使用权自合同成立时设立

8.（2024 四川成都·判断）甲公司与乙集团是生意伙伴，乙集团应付甲公司一笔维修费用，到期未付。恰好甲公司曾为乙集团保管一批机床，甲公司有权留置该批机床。（　　）

合同

第一节　通则

一、合同概述

合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。

依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力，但是法律另有规定的除外。

二、合同的订立

（一）合同形式

当事人订立合同，可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。

（二）要约、承诺和要约邀请

1. 要约

要约是希望与他人订立合同的意思表示，该意思表示应当符合下列条件：

（1）内容具体确定；

（2）表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束。

2. 承诺

承诺是受要约人同意要约的意思表示。承诺生效时合同成立，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。当事人一方通过互联网等信息网络发布的商品或者服务信息符合要约条件的，对方选择该商品或者服务并提交订单成功时合同成立，但是当

事业单位考试 · 公共基础知识系统讲义 · 四川版 2026版 上册.indd 173　2025/12/25 16:14:44

事人另有约定的除外。

3. 要约邀请

要约邀请是希望他人向自己发出要约的表示。拍卖公告、招标公告、招股说明书、债券募集办法、基金招募说明书、商业广告和宣传、寄送的价目表等为要约邀请。商业广告和宣传的内容符合要约条件的，构成要约。

（三）格式条款

1. 定义

格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款。

2. 格式条款无效的情形

有下列情形之一的，该格式条款无效：

（1）具有民法典第一编第六章第三节和本法第五百零六条规定的无效情形；

（2）提供格式条款一方不合理地免除或者减轻其责任、加重对方责任、限制对方主要权利；

（3）提供格式条款一方排除对方主要权利。

（四）缔约过失责任

当事人在订立合同过程中有下列情形之一，造成对方损失的，应当承担赔偿责任：

1. 假借订立合同，恶意进行磋商；

2. 故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；

3. 泄露、不正当地使用在订立合同过程中知悉的商业秘密或者其他应当保密的信息；

4. 有其他违背诚信原则的行为。

三、双务合同履行中的抗辩权

（一）同时履行抗辩权

当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行。一方在对方履行之前有权拒绝其履行请求。一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行请求。

（二）先履行抗辩权

当事人互负债务，有先后履行顺序，应当先履行债务一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

事业单位考试 · 公共基础知识系统讲义 · 四川版 2026版 上册.indd 174　2025/12/25 16:14:44

（三）不安抗辩权

应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：

1. 经营状况严重恶化；

2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；

3. 丧失商业信誉；

4. 有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。

当事人依据前述规定中止履行的，应当及时通知对方。对方提供适当担保的，应当恢复履行。中止履行后，对方在合理期限内未恢复履行能力且未提供适当担保的，视为以自己的行为表明不履行主要债务，中止履行的一方可以解除合同并可以请求对方承担违约责任。

当事人没有确切证据中止履行的，应当承担违约责任。

四、合同的保全

（一）代位权

因债务人怠于行使其债权或者与该债权有关的从权利，影响债权人的到期债权实现的，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人对相对人的权利，但是该权利专属于债务人自身的除外。

代位权的行使范围以债权人的到期债权为限。债权人行使代位权的必要费用，由债务人负担。

（二）撤销权

债务人以放弃其债权、放弃债权担保、无偿转让财产等方式无偿处分财产权益，或者恶意延长其到期债权的履行期限，影响债权人的债权实现的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。

债务人以明显不合理的低价转让财产、以明显不合理的高价受让他人财产或者为他人的债务提供担保，影响债权人的债权实现，债务人的相对人知道或者应当知道该情形的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。

撤销权的行使范围以债权人的债权为限。债权人行使撤销权的必要费用，由债务人负担。

事业单位考试 · 公共基础知识系统讲义 · 四川版 2026版 上册.indd 175　2025/12/25 16:14:44

五、合同的转让

（一）债权转让

债权人可以将债权的全部或者部分转让给第三人，债权人转让债权，未通知债务人的，该转让对债务人不发生效力。

（二）债务转移

债务人将债务的全部或者部分转移给第三人的，应当经债权人同意。

债务人或者第三人可以催告债权人在合理期限内予以同意，债权人未作表示的，视为不同意。

六、合同的终止

有下列情形之一的，债权债务终止：

1. 债务已经履行；
2. 债务相互抵销；
3. 债务人依法将标的物提存；
4. 债权人免除债务；
5. 债权债务同归于一人；
6. 法律规定或者当事人约定终止的其他情形。

合同解除的，该合同的权利义务关系终止。

七、违约责任

（一）概述

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失、违约金或定金等违约责任。

（二）定金

1. 定金担保

当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。定金合同自实际交付定金时成立。

2. 定金数额

定金的数额由当事人约定；但是，不得超过主合同标的额的 20%，超过部分不产生定金的效力。

3. 定金罚则

债务人履行债务的，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行债务或

事业单位考试 · 公共基础知识系统讲义 · 四川版 2026版 上册.indd 176　2025/12/25 16:14:45

者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，无权请求返还定金；收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，应当双倍返还定金。

4. 违约金与定金竞合时的责任

当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。

随堂点拨

甲、乙签订一份合同，甲给乙 5 万元定金。合同约定违约金是 4 万元。若乙违约：

1. 选择定金条款

2. 选择违约金条款

试题演练

1.（单选）甲公司与乙公司通过电子邮件的形式签订了货物买卖合同，则该合同的形式是（　　）。

A. 口头形式　　B. 书面形式

C. 推定形式　　D. 其他形式

2.（2021 四川成都·判断）所有的商业广告都属于要约。（　　）

3.（2021 四川德阳·单选）属于要约的是（　　）。

A. 寄送的价目表　　B. 陈列柜台标价销售

C. 拍卖公告　　D. 招股说明书

4.（2023 四川成都·判断）2022 年 2 月 10 日，马先生在新新网络平台购买了一件儿童玩具作为儿子的生日礼物，2 天后玩具通过快递发货，7 天后马先生完成签收。马先生签收快递时，购买儿童玩具的合同成立。（　　）

5.（2021 四川成都·判断）合同中格式条款均为无效内容。（　　）

6.（2024 四川省属·多选）甲公司和乙公司订立了买卖健身器材的合同。按照合同约定，甲公司须于 2023 年 6 月 9 日之前交付一半货物，于 2023 年 7 月 8 日之前交付全部货物。乙公司应当在收到甲公司交付的健身器材之后 3 日内付款。第一批健身器材与货款的交付均依合同约定进行。2023 年 7 月 3 日，甲公司查询发现乙公司的银行账户因未能履行法院生效判决已经被冻结。据此，甲公司便向乙公司提示了所查询的情况，通知乙公司将中止履行合同，剩余的健身器材不再交付，并要求乙公司提

事业单位考试 · 公共基础知识系统讲义 · 四川版 2026版 上册.indd 177　　2025/12/25 16:14:45

前支付全部货款，否则将解除合同。在收到甲公司的通知后，若乙公司的状况没有发生改变，也未采取任何措施。下列说法正确的有（　　）。

A. 乙公司将被视为拒绝履行剩余债务

B. 甲公司中止履行合同，将不承担违约责任

C. 甲公司可以撤销合同，并要求乙公司承担违约责任

D. 甲公司可以解除合同，并要求乙公司承担违约责任

7.（2017 四川成都·多选）甲欠乙 5 万元，到还款期后，甲多次称自己没钱而不归还。甲曾借给丙 6 万元，也已到期，但是甲却未主动要求丙归还欠款。下列说法正确的有（　　）。

A. 乙可以通过法院代甲主张甲对丙的债权

B. 乙可以代位主张的债权为 6 万元

C. 乙可以代位主张的债权为 5 万元

D. 乙不能通过法院主张代位权

8.（2025 四川省属·判断）甲公司将其对乙公司的债权依程序转让给丙公司，并通知了乙公司。后丙公司向乙公司行使债权，乙公司有权拒绝。（　　）

9.（单选）甲拟将其名下一套总价 150 万元的房子卖于乙，乙为表示诚意向甲交付了 10 万元定金。同时，双方在购房合同中规定，一旦一方出现违约，须赔偿给对方 20 万元违约金。后来，甲私自将房子转卖给了出价更高的丙，并且办理了不动产登记手续。关于本案，下列说法正确的是（　　）。

A. 双方约定的定金数额超过了国家法定的定金限度

B. 丙的购房行为是合法有效的

C. 如果乙要求甲赔偿，则乙最多可以拿回违约金和定金共 20 万元

D. 对甲的违约行为，乙可以同时主张甲赔偿违约金和定金

10.（单选）甲商场与乙贸易公司签订了一个电器买卖合同，由于竞争对手丙商场的恶意阻挠，导致乙贸易公司没有履行合同。据此，下列说法正确的是（　　）。

A. 乙贸易公司应向甲商场承担违约责任

B. 乙贸易公司应向甲商场承担缔约过失责任

C. 丙商场应向甲商场承担违约责任

D. 乙贸易公司与丙商场应一起向甲商场承担缔约过失责任

事业单位考试 · 公共基础知识系统讲义 · 四川版 2026版 上册.indd 178　　2025/12/25 16:14:45

第二节　典型合同

一、赠与合同

（一）概述

赠与合同是赠与人将自己的财产无偿给予受赠人，受赠人表示接受赠与的合同。

（二）赠与人任意撤销权及其限制

赠与人在赠与财产的权利转移之前可以撤销赠与。

经过公证的赠与合同或者依法不得撤销的具有救灾、扶贫、助残等公益、道德义务性质的赠与合同，赠与人不得撤销。

（三）赠与人的法定撤销权及其行使期间

受赠人有下列情形之一的，赠与人可以撤销赠与：

1. 严重侵害赠与人或者赠与人近亲属的合法权益；

2. 对赠与人有扶养义务而不履行；

3. 不履行赠与合同约定的义务。

赠与人的撤销权，自知道或者应当知道撤销事由之日起 1 年内行使。

（四）赠与人穷困抗辩

赠与人的经济状况显著恶化，严重影响其生产经营或者家庭生活的，可以不再履行赠与义务。

（五）瑕疵担保义务

赠与的财产有瑕疵的，赠与人不承担责任。赠与人故意不告知瑕疵或者保证无瑕疵，造成受赠人损失的，应当承担赔偿责任。

二、保证合同

（一）概述

保证合同是为保障债权的实现，保证人和债权人约定，当债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的情形时，保证人履行债务或者承担责任的合同。

（二）不得担任保证人的主体范围

机关法人不得为保证人，但是经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。

以公益为目的的非营利法人、非法人组织不得为保证人。

事业单位考试 · 公共基础知识系统讲义 · 四川版 2026版 上册.indd 179　2025/12/25 16:14:45

（三）保证的方式

保证的方式包括一般保证和连带责任保证。

1. 一般保证

当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的，为一般保证。

一般保证人享有先诉抗辩权。

2. 连带责任保证

当事人在保证合同中约定保证人和债务人对债务承担连带责任的，为连带责任保证。

连带责任保证的债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的情形时，债权人可以请求债务人履行债务，也可以请求保证人在其保证范围内承担保证责任。

当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任。

（四）保证期间

债权人与保证人可以约定保证期间，但是约定的保证期间早于主债务履行期限或者与主债务履行期限同时届满的，视为没有约定；没有约定或者约定不明确的，保证期间为主债务履行期限届满之日起 6 个月。

三、租赁合同

（一）概述

租赁合同是出租人将租赁物交付承租人使用、收益，承租人支付租金的合同。

（二）租赁期限

租赁期限不得超过 20 年。超过 20 年的，超过部分无效。

租赁期限届满，当事人可以续订租赁合同；但是，约定的租赁期限自续订之日起不得超过 20 年。

（三）租赁合同的形式和维修义务

租赁期限 6 个月以上的，应当采用书面形式。当事人未采用书面形式，无法确定租赁期限的，视为不定期租赁。

出租人应当履行租赁物的维修义务，但是当事人另有约定的除外。

（四）承租人对租赁物进行改善或增设他物

承租人经出租人同意，可以对租赁物进行改善或者增设他物。

承租人未经出租人同意，对租赁物进行改善或者增设他物的，出租人可以请求承租人恢复原状或者赔偿损失。

事业单位考试 · 公共基础知识系统讲义 · 四川版 2026版 上册.indd 180　2025/12/25 16:14:45

（五）转租

承租人经出租人同意，可以将租赁物转租给第三人。承租人转租的，承租人与出租人之间的租赁合同继续有效；第三人造成租赁物损失的，承租人应当赔偿损失。

承租人未经出租人同意转租的，出租人可以解除合同。

出租人知道或者应当知道承租人转租，但是在 6 个月内未提出异议的，视为出租人同意转租。

（六）买卖不破租赁

租赁物在承租人按照租赁合同占有期限内发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力。

（七）优先购买权

出租人出卖租赁房屋的，应当在出卖之前的合理期限内通知承租人，承租人享有以同等条件优先购买的权利；但是，房屋按份共有人行使优先购买权或者出租人将房屋出卖给近亲属的除外。

出租人履行通知义务后，承租人在 15 日内未明确表示购买的，视为承租人放弃优先购买权。

（八）续租和优先承租权

租赁期限届满，承租人继续使用租赁物，出租人没有提出异议的，原租赁合同继续有效，但是租赁期限为不定期。

租赁期限届满，房屋承租人享有以同等条件优先承租的权利。

四、保管合同

（一）概述

保管合同是保管人保管寄存人交付的保管物，并返还该物的合同。

寄存人到保管人处从事购物、就餐、住宿等活动，将物品存放在指定场所的，视为保管，但是当事人另有约定或者另有交易习惯的除外。

（二）合同成立

保管合同自保管物交付时成立，但是当事人另有约定的除外。

（三）赔偿责任

保管期内，因保管人保管不善造成保管物毁损、灭失的，保管人应当承担赔偿责任。但是，无偿保管人证明自己没有故意或者重大过失的，不承担赔偿责任。

（四）保管人义务

1. 保管人妥善保管义务

保管人应当妥善保管保管物。

事业单位考试 · 公共基础知识系统讲义 · 四川版 2026版 上册.indd 181　2025/12/25 16:14:45

当事人可以约定保管场所或者方法。除紧急情况或者为维护寄存人利益外，不得擅自改变保管场所或者方法。

2. 保管人不得使用或者许可他人使用保管物的义务

保管人不得使用或者许可第三人使用保管物，但是当事人另有约定的除外。

3. 保管人亲自保管保管物义务

保管人不得将保管物转交第三人保管，但是当事人另有约定的除外。

保管人违反前述规定，将保管物转交第三人保管，造成保管物损失的，应当承担赔偿责任。

（五）贵重物品声明义务

寄存人寄存货币、有价证券或者其他贵重物品的，应当向保管人声明，由保管人验收或者封存；寄存人未声明的，该物品毁损、灭失后，保管人可以按照一般物品予以赔偿。

（六）领取保管物

寄存人可以随时领取保管物。

当事人对保管期限没有约定或者约定不明确的，保管人可以随时请求寄存人领取保管物；约定保管期限的，保管人无特别事由，不得请求寄存人提前领取保管物。

五、借款合同

（一）概述

借款合同是借款人向贷款人借款，到期返还借款并支付利息的合同。

（二）自然人之间借款合同的成立时间

自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时成立。

（三）利息

1. 借款利息不得预先扣除

借款的利息不得预先在本金中扣除。利息预先在本金中扣除的，应当按照实际借款数额返还借款并计算利息。

2. 借款人提前返还借款

借款人提前返还借款的，除当事人另有约定外，应当按照实际借款的期间计算利息。

3. 对借款利息的确定

借款合同对支付利息没有约定的，视为没有利息。

借款合同对支付利息约定不明确，自然人之间借款的，视为没有利息。

事业单位考试 · 公共基础知识系统讲义 · 四川版 2026版 上册.indd 182　2025/12/25 16:14:45

六、承揽合同

（一）定义

承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付报酬的合同。

（二）承揽人保管义务

承揽人应当妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果，因保管不善造成毁损、灭失的，应当承担赔偿责任。

（三）定作人任意解除权

定作人在承揽人完成工作前可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。

（四）承揽关系中的侵权责任

承揽人在完成工作过程中造成第三人损害或者自己损害的，定作人不承担侵权责任。但是，定作人对定作、指示或者选任有过错的，应当承担相应的责任。

七、物业服务合同

（一）定义

物业服务合同是物业服务人在物业服务区域内，为业主提供建筑物及其附属设施的维修养护、环境卫生和相关秩序的管理维护等物业服务，业主支付物业费的合同。

物业服务人包括物业服务企业和其他管理人。

（二）形式

物业服务合同应当采用书面形式。

（三）效力

建设单位依法与物业服务人订立的前期物业服务合同，以及业主委员会与业主大会依法选聘的物业服务人订立的物业服务合同，对业主具有法律约束力。

（四）物业费支付

1. 业主应当按照约定向物业服务人支付物业费。物业服务人已经按照约定和有关规定提供服务的，业主不得以未接受或者无需接受相关物业服务为由拒绝支付物业费。

2. 业主违反约定逾期不支付物业费的，物业服务人可以催告其在合理期限内支付；合理期限届满仍不支付的，物业服务人可以提起诉讼或者申请仲裁。

3. 物业服务人不得采取停止供电、供水、供热、供燃气等方式催交物业费。

（五）物业服务合同的解除

业主依照法定程序共同决定解聘物业服务人的，可以解除物业服务合同。决定解

事业单位考试 · 公共基础知识系统讲义 · 四川版 2026版 上册.indd 183　2025/12/25 16:14:45

聘的，应当提前 60 日书面通知物业服务人，但是合同对通知期限另有约定的除外。

依据前述规定解除合同造成物业服务人损失的，除不可归责于业主的事由外，业主应当赔偿损失。

试题演练

1.（2022 四川泸州·判断）具有社会公益、道德义务性质的赠与合同，赠与人在赠与财产的权利转移之前可以撤销赠与。（　　）

2.（2021 四川眉山·判断）为了给乙庆祝生日，甲将一私藏的古籍赠送给乙，乙十分喜欢，将该古籍珍藏在书柜中。其后，甲因小事与乙产生矛盾，想要将该套古籍要回。甲的要求可以得到法律支持。（　　）

3.（2023 四川成都·单选）万某向赵某借款 100 万元，约定 1 年后偿还，由刘某提供保证。刘某与赵某的保证合同约定保证期间与 100 万元债务履行期限同时届满。下列关于保证期间的说法正确的是（　　）。

A. 与主债务同时到期

B. 主债务期限届满之日起三个月

C. 主债务期限届满之日起六个月

D. 主债务期限届满之日起一年

4.（单选）甲向某银行贷款 30 万元，约定乙作为保证人承担一般担保责任，贷款到期后，甲未能按约定还本付息，银行随即要求乙还本付息。对此，下列说法正确的是（　　）。

A. 银行只能要求甲偿还

B. 乙应先偿还，偿还后再向甲追偿

C. 银行有权决定甲先偿还还是乙先偿还

D. 乙享有先诉抗辩权

5.（2024 四川省属·判断）甲承租乙的住房，租期一年。租赁期满，双方仍按照原合同约定继续履行租约，其合同期限自动延长一年。（　　）

6.（2023 四川省属·多选）公司委派赵某出国培训 3 年。后赵某得知大学好友胡某正在找出租房，表示愿将自己租的房子平价转租给胡某，胡某欣然同意，二人签订了转租协议。胡某搬入后，觉得该房屋不够通风，于是未经房东魏某同意，将厨房墙打通，装修成开放式厨房。关于转租行为，下列说法正确的有（　　）。

A. 如果房东魏某知道该转租行为，6 个月内未表示异议，则视为同意

B. 如果房东魏某同意转租，则魏某与赵某的租房合同自动解除

事业单位考试·公共基础知识系统讲义·四川版 2026版 上册.indd 184　2025/12/25 16:14:45

C. 未经房东魏某同意赵某擅自转租，魏某有权解除与赵某的合同

D. 如果转租协议生效，赵某有权向胡某收取租金

7.（2023 四川省属·单选）吴某与甲公司签订《装修工程施工合同》，双方约定装修价款为 15 万元，定金为 3 万元。下列说法错误的是（　　）。

A. 在施工过程中，吴某可以随时解除该合同

B. 在施工过程中，甲公司可以随时解除合同

C. 若吴某已实际交付定金，甲公司无需退还 3 万元定金

D. 若吴某未实际交付定金，则该定金条款不成立

8.（2024 四川省属·判断）小区业主经共同决定，有权不经物业公司同意，解除物业服务合同。（　　）

9.（单选）以下对借款合同表述正确的有（　　）。

A. 借款的利息可以预先在本金中扣除

B. 借款合同必须采用书面形式

C. 借款合同对支付利息没有约定的，按照国家基准利率计算利息

D. 借款人提前返还借款的，除当事人另有约定外，应当按照实际借款的期间计算利息

10.（2024 四川成都·单选）范某与好友刘某均为古董收藏爱好者。某日范某计划出国旅游，便与刘某达成为期半年的保管协议。一个月后范某依协议将价值三百万元的名贵瓷器交由刘某保管。此后刘某先将瓷器交由弟弟刘三把玩一周，后由于工作繁忙，又将瓷器转交哥哥刘大保管。半年后，范某通知刘某自己已经回国，希望取回瓷器。

刘三对刘某说，不如将范某杀了，把瓷器卖了分钱。刘某心头遂起杀意，待范某上门时，用绳子猛勒其颈部，致范某当场死亡。此时刘大前来拜访，刘某对刘大说："你把他埋了，瓷器的钱分你一半。"刘大遂将范某尸体掩埋。事后刘某害怕事情泄露，在酒中下毒欲杀死刘大，不料刘某在门口等待刘大时，刘三从后门进入喝下毒酒当场死亡。一个月后案发，刘某被公安机关依法逮捕，刘大听到风声后逃离。

根据我国民事法律规定，下列关于瓷器保管的说法正确的是（　　）。

A. 瓷器保管合同自范某与刘某协议达成时成立

B. 刘某可以许可刘三把玩瓷器

C. 刘某不得将瓷器转交刘大保管

D. 范某需至半年保管期限届满时方得取回瓷器

事业单位考试 · 公共基础知识系统讲义 · 四川版 2026版 上册.indd 185　2025/12/25 16:14:45

第三节　准合同

一、无因管理

无因管理是指管理人没有法定的或者约定的义务，为避免他人利益受损失而管理他人事务的行为。

管理人可以请求受益人偿还因管理事务而支出的必要费用；管理人因管理事务受到损失的，可以请求受益人给予适当补偿。

知识链接

因保护他人民事权益受损时的责任承担与补偿办法

因保护他人民事权益使自己受到损害的，由侵权人承担民事责任，受益人可以给予适当补偿。没有侵权人、侵权人逃逸或者无力承担民事责任，受害人请求补偿的，受益人应当给予适当补偿。

二、不当得利

不当得利是指得利人没有法律根据而受利益，致使他人受损失的事实。受损失的人可以请求得利人返还取得的利益，但是有下列情形之一的除外：

1. 为履行道德义务进行的给付；
2. 债务到期之前的清偿；
3. 明知无给付义务而进行的债务清偿；
4. 基于违法行为而产生的。

试题演练

1.（2022 四川内江·单选）下列情形中会发生不当得利之债的是（　　）。

A. 甲久别归家，误把邻居的鸭当成自家的吃掉

B. 乙赠予即将结婚的好友 800 元红包

C. 丙向牌友支付打麻将输掉的 1000 元现金

D. 丁超过合同约定时间向债主偿还借款

2.（2022 四川宜宾·单选）甲被车撞倒在地，行人乙拦下一辆出租车，将甲送往医院，乙支付了车费，其间，甲的手机丢失。下列表述中正确的是（　　）。

A. 车费由甲承担，甲手机丢失的损失由乙赔偿

事业单位考试·公共基础知识系统讲义·四川版 2026版 上册.indd 186　2025/12/25 16:14:45

B. 车费不由甲承担，甲手机丢失的损失由乙赔偿

C. 车费不由甲承担，甲手机丢失的损失不由乙赔偿

D. 车费由甲承担，甲手机丢失的损失不由乙赔偿

3.（2025 四川省属·单选）某日，吕某与黄某共同乘地铁站的上行自动扶梯，在电梯运行过程中，吕某站立不稳向后倒去，后方的黄某及时伸手扶住了吕某，黄某因此左踝骨骨折。事后当地宣传部门向黄某发放了“见义勇为”奖金。关于黄某因救助吕某受伤而产生的医药费等损失，下列说法正确的是（　　）。

A. 吕某应当进行赔偿

B. 吕某应给予适当补偿

C. 黄某已获奖金，无权要求赔偿

D. 轨道交通公司应当进行赔偿

婚姻家庭和继承

第一节　婚姻家庭

一、结婚

（一）必备条件

1. 男女双方完全自愿。

2. 达到法定婚龄，即男不得早于 22 周岁，女不得早于 20 周岁。

3. 符合一夫一妻制。

（二）禁止条件

直系血亲或者三代以内旁系血亲禁止结婚。

（三）形式要件

要求结婚的男女双方应当亲自到婚姻登记机关申请结婚登记。完成结婚登记，即确立婚姻关系。

（四）无效婚姻和可撤销婚姻

1. 无效婚姻

（1）重婚；

（2）未达到法定婚龄；

事业单位考试 · 公共基础知识系统讲义 · 四川版 2026版 上册.indd 187　2025/12/25 16:14:45

（3）有禁止结婚的亲属关系。

2. 可撤销婚姻

（1）因胁迫结婚的，受胁迫的一方可以向人民法院请求撤销婚姻。

请求撤销婚姻的，应当自胁迫行为终止之日起 1 年内提出。被非法限制人身自由的当事人请求撤销婚姻的，应当自恢复人身自由之日起 1 年内提出。

（2）一方患有重大疾病的，应当在结婚登记前如实告知另一方；不如实告知的，另一方可以向人民法院请求撤销婚姻。

请求撤销婚姻的，应当自知道或者应当知道撤销事由之日起 1 年内提出。

二、夫妻财产关系

（一）约定财产制

男女双方可以约定婚姻关系存续期间所得的财产以及婚前财产归各自所有、共同所有或者部分各自所有、部分共同所有。约定应当采用书面形式。

（二）法定夫妻财产制

1. 夫妻共同财产

夫妻在婚姻关系存续期间所得的下列财产，为夫妻的共同财产，归夫妻共同所有：

（1）工资、奖金、劳务报酬；

（2）生产、经营、投资的收益；

（3）知识产权的收益；

（4）继承或者受赠的财产，但是遗嘱或者赠与合同中确定只归一方的财产除外；

（5）其他应当归共同所有的财产。

2. 夫妻一方的个人财产

（1）一方的婚前财产；

（2）一方因受到人身损害获得的赔偿或者补偿；

（3）遗嘱或者赠与合同中确定只归一方的财产；

（4）一方专用的生活用品；

（5）其他应当归一方的财产。

（三）夫妻共同债务

夫妻双方共同签名或者夫妻一方事后追认等共同意思表示所负的债务，以及夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义为家庭日常生活需要所负的债务，属于夫妻共同债务。

事业单位考试 · 公共基础知识系统讲义 · 四川版 2026版 上册.indd 188　2025/12/25 16:14:45

夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义超出家庭日常生活需要所负的债务，不属于夫妻共同债务；但是，债权人能够证明该债务用于夫妻共同生活、共同生产经营或者基于夫妻双方共同意思表示的除外。

（四）婚姻关系存续期间夫妻共同财产的分割

婚姻关系存续期间，有下列情形之一的，夫妻一方可以向人民法院请求分割共同财产：

1. 一方有隐藏、转移、变卖、毁损、挥霍夫妻共同财产或者伪造夫妻共同债务等严重损害夫妻共同财产利益的行为；

2. 一方负有法定扶养义务的人患重大疾病需要医治，另一方不同意支付相关医疗费用。

三、离婚

（一）协议离婚

夫妻双方自愿离婚的，应当签订书面离婚协议，并亲自到婚姻登记机关申请离婚登记。离婚协议应当载明双方自愿离婚的意思表示和对子女抚养、财产以及债务处理等事项协商一致的意见。

自婚姻登记机关收到离婚登记申请之日起 30 日内，任何一方不愿意离婚的，可以向婚姻登记机关撤回离婚登记申请。上述规定期限届满后 30 日内，双方应当亲自到婚姻登记机关申请发给离婚证；未申请的，视为撤回离婚登记申请。

（二）诉讼离婚

诉讼离婚，是指夫妻双方就是否离婚或者财产的分割、债务的分担、子女的抚养等问题无法达成一致的意见，由一方向人民法院起诉，人民法院经过审理后，通过调解或判决解除婚姻关系的一种离婚制度。

人民法院审理离婚案件，应当进行调解；如果感情确已破裂，调解无效的，应当准予离婚。

有下列情形之一，调解无效的，应当准予离婚：

1. 重婚或者与他人同居；

2. 实施家庭暴力或者虐待、遗弃家庭成员；

3. 有赌博、吸毒等恶习屡教不改；

4. 因感情不和分居满 2 年；

5. 其他导致夫妻感情破裂的情形。

一方被宣告失踪，另一方提起离婚诉讼的，应当准予离婚。

事业单位考试 · 公共基础知识系统讲义 · 四川版 2026版 上册.indd 189　2025/12/25 16:14:45

经人民法院判决不准离婚后，双方又分居满 1 年，一方再次提起离婚诉讼的，应当准予离婚。

在诉讼离婚中，有两项特别规定：

1. 现役军人的配偶要求离婚，须征得军人同意，但军人一方有重大过错的除外。

2. 女方在怀孕期间、分娩后 1 年内或终止妊娠后 6 个月内，男方不得提出离婚。女方提出离婚的或人民法院认为确有必要受理男方离婚请求的，不在此限。

（三）离婚损害赔偿

有下列情形之一，导致离婚的，无过错方有权请求损害赔偿：

1. 重婚；

2. 与他人同居；

3. 实施家庭暴力；

4. 虐待、遗弃家庭成员；

5. 有其他重大过错。

（四）离婚经济补偿和帮助

1. 离婚经济补偿

夫妻一方因抚育子女、照料老年人、协助另一方工作等负担较多义务的，离婚时有权向另一方请求补偿，另一方应当给予补偿。具体办法由双方协议；协议不成的，由人民法院判决。

2. 离婚经济帮助

离婚时，如果一方生活困难，有负担能力的另一方应当给予适当帮助。具体办法由双方协议；协议不成的，由人民法院判决。

四、收养

（一）被收养人的范围

下列未成年人，可以被收养：

1. 丧失父母的孤儿；

2. 查找不到生父母的未成年人；

3. 生父母有特殊困难无力抚养的子女。

（二）收养人的条件

1. 无子女或者只有一名子女；

2. 有抚养、教育和保护被收养人的能力；

3. 未患有在医学上认为不应当收养子女的疾病；

事业单位考试 · 公共基础知识系统讲义 · 四川版 2026版 上册.indd 190　2025/12/25 16:14:45

4. 无不利于被收养人健康成长的违法犯罪记录；

5. 年满 30 周岁。

（三）共同收养和无配偶者收养异性子女

有配偶者收养子女，应当夫妻共同收养。

无配偶者收养异性子女的，收养人与被收养人的年龄应当相差 40 周岁以上。

知识链接

收养三代以内旁系同辈血亲子女的特殊规定

收养三代以内旁系同辈血亲的子女，可以不受被收养人为生父母有特殊困难无力抚养的未成年人、送养人为有特殊困难无力抚养子女的生父母、收养人与被收养人的年龄应当相差 40 周岁以上的限制。

华侨收养三代以内旁系同辈血亲的子女，还可以不受收养人无子女或者只有一名子女的限制。

（四）收养子女的人数

无子女的收养人可以收养两名子女；有子女的收养人只能收养一名子女。

收养孤儿、残疾未成年人或者儿童福利机构抚养的查找不到生父母的未成年人，可以不受前述和收养人条件第一项规定的限制。

（五）收养送养自愿

收养人收养与送养人送养，应当双方自愿。收养 8 周岁以上未成年人的，应当征得被收养人的同意。

（六）收养成立

收养应当向县级以上人民政府民政部门登记。收养关系自登记之日起成立。

收养查找不到生父母的未成年人的，办理登记的民政部门应当在登记前予以公告。

试题演练

1.（2021 四川广元·单选）王小明和杨梅是一对恩爱的情侣，二人都是 2000 年出生。二人最早可以在（　　）领取结婚证。

A. 2018 年　　B. 2019 年

C. 2020 年　　D. 2022 年

2.（2022 四川内江·单选）2020 年 9 月，小莉在打工期间结识了小明，两人很快确立了恋爱关系，在经过一段时间相处后，小莉发觉两人性格不合，遂提出分手。小

事业单位考试·公共基础知识系统讲义·四川版 2026版 上册.indd 191　2025/12/25 16:14:45

明得知后坚决反对，并多次威胁小莉不跟他结婚就伤害她的家人。性格懦弱的小莉被迫与小明办理了结婚登记手续。婚后小莉想向人民法院请求撤销婚姻，则对于撤销的请求，小莉应该自受到胁迫行为终止之日起（　　）内提出。

A. 半年　　B. 一年

C. 两年　　D. 三年

3.（2023 四川成都·单选）2021 年，李某与王某决定结婚。依据《民法典》，下列说法错误的是（　　）。

A. 我国实行婚姻自由制度，父母无权干涉其婚姻自由

B. 若王某是受胁迫而结婚，王某可向法院请求撤销婚姻

C. 李某与王某应当亲自到婚姻登记机关申请结婚登记，不可以委托他人

D. 李某患有重大疾病，因未进行婚检，导致王某在办理结婚登记后才得知，王某可以向法院确认该婚姻无效

4.（2023 四川省属·多选）甲、乙于 2018 年 1 月结婚，2023 年 10 月离婚。双方可以分割的财产有（　　）。

A. 2019 年，甲由法定继承得到的一套房屋

B. 2020 年，乙获得的专利许可费 20 万元

C. 2022 年，甲被他人打伤后获得的 2 万元赔偿金

D. 婚姻关系存续期间，乙的公积金收入 10 万元

5.（2022 四川成都·多选）某男和某女经人介绍后闪婚，婚后发现彼此生活习惯差距太大，某男产生了离婚想法，根据我国《民法典》的有关规定，下列选项中，某男不得提出离婚的情形有（　　）。

A. 某女因怀孕终止妊娠不满六个月

B. 某女在分娩一年内

C. 某女的母亲因重大疾病需要医治

D. 某女在怀孕期间

6.（2022 四川雅安·单选）下列情况中，人民法院调解无效的，应当准予离婚的有（　　）。

①小张在与妻子的婚姻关系存续期间，和另一名女士同居一年

②在外打工的小李每次回家后都无故对其配偶拳脚相向

③在北京工作的小赵，已与工作在上海的配偶小王分居了两年，故向法院提出离婚申请

A. ①②③　　B. 仅①③

事业单位考试 · 公共基础知识系统讲义 · 四川版 2026版 上册.indd 192　　2025/12/25 16:14:45

C. 仅②③　　D. 仅①②

7.（2021 四川成都·多选）根据《民法典》关于离婚的规定，下列说法错误的有（　　）。

A. 夫妻双方自愿离婚的，应当签订书面离婚协议，并由一方先行到婚姻登记机关申请离婚登记即可

B. 自婚姻登记机关收到离婚登记申请之日起 30 日内，双方均不愿意离婚的，才可以向婚姻登记机关撤回离婚登记申请

C. 自婚姻登记机关收到离婚登记申请之日起 30 日后，不能再申请撤回离婚登记申请，但若双方未亲自到婚姻登记机关申请离婚证的，视为撤回

D. 夫妻一方向法院提起离婚诉讼，法院判决离婚后 30 日内如果一方不愿意离婚，可以申请离婚判决书无效

8.（2024 四川省属·单选）赵某、严某结婚多年，后因赵某沉迷网络游戏，双方协议离婚，按约定，严某分得了家庭大部分财产。离婚后不久，严某发现赵某在婚姻关系存续期间私自购买了两处房产并登记在赵某名下，于是起诉赵某，要求再次分割房产并要求赵某承担损害赔偿责任。关于本案，下列说法正确的是（　　）。

A. 严某有权要求赵某承担损害赔偿责任

B. 法院应当将两处房产都判给严某

C. 请求分割房产的诉讼时效，为严某发现赵某的隐藏财产行为之日起 3 年

D. 若法院判决严某分得房产，则严某在判决宣布之日即取得房屋所有权

9.（2025 四川省属·判断）田某在婚姻关系存续期间未外出工作，全职照顾子女，丈夫钱某虽在外打工，但从未对家庭提供经济补贴。离婚时田某有权向钱某请求补偿，钱某应当给予补偿。（　　）

10.（2022 四川成都·多选）2021 年 5 月，杨某与卫某夫妇下晚班在回家路上发现路边有一名女婴，二人立即向派出所报案，但未查到孩子亲生父母的信息。夫妇商量后，准备收养该女婴。根据我国《民法典》，下列说法正确的有（　　）。

A. 杨某与卫某已有一名女儿，二人不符合收养人法定条件

B. 杨某与卫某须具有抚养、教育和保护该女婴的能力

C. 杨某与卫某应到县级以上人民政府民政部门登记，收养关系自登记之日起成立

D. 办理该收养登记的民政部门应当在登记前进行公告

事业单位考试 · 公共基础知识系统讲义 · 四川版 2026版 上册.indd 193　　2025/12/25 16:14:45

第二节　继承

一、一般规定

（一）继承开始的时间

继承从被继承人死亡时开始。相互有继承关系的数人在同一事件中死亡，难以确定死亡时间的，推定没有其他继承人的人先死亡。都有其他继承人，辈分不同的，推定长辈先死亡；辈分相同的，推定同时死亡，相互不发生继承。

（二）遗产的定义

遗产是自然人死亡时遗留的个人合法财产。

依照法律规定或者根据其性质不得继承的遗产，不得继承。

二、法定继承

（一）概念

法定继承是指继承人的范围、继承顺序以及遗产份额的分配都由法律直接规定的一种继承方式。

（二）法定继承人的范围及继承顺序

1. 第一顺序法定继承人：配偶、子女、父母。丧偶儿媳对公婆，丧偶女婿对岳父、岳母尽了主要赡养义务的，作为第一顺序继承人。

2. 第二顺序法定继承人：兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。

（三）遗产分配的原则

同一顺序继承人继承遗产的份额，一般应当均等。

对生活有特殊困难又缺乏劳动能力的继承人，分配遗产时，应当予以照顾。

对被继承人尽了主要扶养义务或者与被继承人共同生活的继承人，分配遗产时，可以多分。

有扶养能力和有扶养条件的继承人，不尽扶养义务的，分配遗产时，应当不分或者少分。

继承人协商同意的，继承遗产的份额也可以不均等。

（四）代位继承

被继承人的子女先于被继承人死亡的，由被继承人的子女的直系晚辈血亲代位继承。

被继承人的兄弟姐妹先于被继承人死亡的，由被继承人的兄弟姐妹的子女代位继承。

事业单位考试 · 公共基础知识系统讲义 · 四川版 2026版 上册.indd 194　2025/12/25 16:14:45

三、遗嘱继承和遗赠

（一）概念

自然人可以立遗嘱将个人财产指定由法定继承人中的一人或者数人继承。

自然人可以立遗嘱将个人财产赠与国家、集体或者法定继承人以外的组织、个人。

继承开始后，继承人放弃继承的，应当在遗产处理前，以书面形式作出放弃继承的表示；没有表示的，视为接受继承。

受遗赠人应当在知道受遗赠后 60 日内，作出接受或者放弃受遗赠的表示；到期没有表示的，视为放弃受遗赠。

（二）遗嘱形式

1. 自书遗嘱

自书遗嘱由遗嘱人亲笔书写，签名，注明年、月、日。

2. 代书遗嘱

代书遗嘱应当有两个以上见证人在场见证，由其中一人代书，并由遗嘱人、代书人和其他见证人签名，注明年、月、日。

3. 打印遗嘱

打印遗嘱应当有两个以上见证人在场见证。遗嘱人和见证人应当在遗嘱每一页签名，注明年、月、日。

4. 录音录像遗嘱

以录音录像形式立的遗嘱，应当有两个以上见证人在场见证。遗嘱人和见证人应当在录音录像中记录其姓名或者肖像，以及年、月、日。

5. 口头遗嘱

遗嘱人在危急情况下，可以立口头遗嘱。口头遗嘱应当有两个以上见证人在场见证。危急情况消除后，遗嘱人能够以书面或者录音录像形式立遗嘱的，所立的口头遗嘱无效。

6. 公证遗嘱

公证遗嘱由遗嘱人经公证机构办理。

下列人员不能作为遗嘱见证人：

（1）无民事行为能力人、限制民事行为能力人以及其他不具有见证能力的人；

（2）继承人、受遗赠人；

（3）与继承人、受遗赠人有利害关系的人。

（三）数份遗嘱内容的认定

立有数份遗嘱，内容相抵触的，以最后的遗嘱为准。

事业单位考试 · 公共基础知识系统讲义 · 四川版 2026版 上册.indd 195　2025/12/25 16:14:45

（四）无效遗嘱

1. 无民事行为能力人或者限制民事行为能力人所立的遗嘱无效。

2. 遗嘱必须表示遗嘱人的真实意思，受欺诈、胁迫所立的遗嘱无效。

3. 伪造的遗嘱无效。

4. 遗嘱被篡改的，篡改的内容无效。

四、遗赠扶养协议

自然人可以与继承人以外的组织或者个人签订遗赠扶养协议。按照协议，该组织或者个人承担该自然人生养死葬的义务，享有受遗赠的权利。

五、遗产的处理

（一）遗产管理人的选任

继承开始后，遗嘱执行人为遗产管理人；没有遗嘱执行人的，继承人应当及时推选遗产管理人；继承人未推选的，由继承人共同担任遗产管理人；没有继承人或者继承人均放弃继承的，由被继承人生前住所地的民政部门或者村民委员会担任遗产管理人。

（二）遗产的分割

1. 遗产的认定

夫妻共同所有的财产，除有约定的外，遗产分割时，应当先将共同所有的财产的一半分出为配偶所有，其余的为被继承人的遗产。

2. 转继承

继承开始后，继承人于遗产分割前死亡，并没有放弃继承的，该继承人应当继承的遗产转给其继承人，但是遗嘱另有安排的除外。

3. 关于胎儿预留份额

遗产分割时，应当保留胎儿的继承份额。胎儿娩出时是死体的，保留的份额按照法定继承办理。

4. 遗产分割的原则和方法

遗产分割应当有利于生产和生活需要，不损害遗产的效用。

不宜分割的遗产，可以采取折价、适当补偿或者共有等方法处理。

5. 被继承人税款、债务清偿的原则

继承人以所得遗产实际价值为限清偿被继承人依法应当缴纳的税款和债务。超过遗产实际价值部分，继承人自愿偿还的不在此限。

既有法定继承又有遗嘱继承、遗赠的，由法定继承人清偿被继承人依法应当缴纳的税款和债务；超过法定继承遗产实际价值部分，由遗嘱继承人和受遗赠人按比例以

事业单位考试 · 公共基础知识系统讲义 · 四川版 2026版 上册.indd 196　2025/12/25 16:14:45

所得遗产清偿。

六、继承权的丧失和恢复

继承人有下列行为之一的，丧失继承权：

1. 故意杀害被继承人；

2. 为争夺遗产而杀害其他继承人；

3. 遗弃被继承人，或者虐待被继承人情节严重；

4. 伪造、篡改、隐匿或者销毁遗嘱，情节严重；

5. 以欺诈、胁迫手段迫使或者妨碍被继承人设立、变更或者撤回遗嘱，情节严重。

继承人有前述第三项至第五项行为，确有悔改表现，被继承人表示宽恕或者事后在遗嘱中将其列为继承人的，该继承人不丧失继承权。

试题演练

1.（2024 四川巴中·单选）陈婆婆年事已高，身体虚弱，她唯一的儿子李先生在一场意外中不幸去世。李先生的妻子张女士面对这样的家庭变故，并没有选择离开，而是选择留下来照顾陈婆婆，尽了主要赡养义务。几年后，陈婆婆因病去世，未留下遗嘱。关于陈婆婆遗产的继承，下列说法正确的是（　　）。

A. 张女士可以作为第一顺序继承人

B. 张女士可以作为第二顺序继承人

C. 张女士可以代位继承陈婆婆的遗产

D. 张女士无权继承陈婆婆的遗产

2.（2022 四川宜宾·多选）我国《民法典》规定，子女享有继承权。所称子女，包括（　　）。

A. 婚生子女　　B. 非婚生子女

C. 养子女　　D. 有扶养关系的继子女

3.（2023 四川省属·单选）甲父母早亡，与妹妹乙相依为命。甲结婚后，乙仍与其共同生活，并照顾甲的女儿丙。现甲意外身亡，关于其银行卡上的 24 万元存款，下列说法正确的是（　　）。

A. 24 万元均为甲的遗产　　B. 乙应分得 4 万元

C. 甲妻应分得 12 万元　　D. 丙应分得 6 万元

4.（2019 四川眉山·单选）张某与王某（女）结婚五个月后，王某怀孕，张某病故。当时，张某和王某共有财产 18000 元，张某之父提出与王某平分。王某不同意，遂向法院起诉。人民法院对这笔财产的处理应是（　　）。

事业单位考试·公共基础知识系统讲义·四川版 2026版 上册.indd 197　　2025/12/25 16:14:45

A. 王某和张某之父平分，各 9000 元

B. 王某得 12000 元，张某之父得 3000 元，为胎儿保留 3000 元

C. 王某得 6000 元，张某之父得 6000 元，为胎儿保留 6000 元

D. 王某得 12000 元，张某之父得 6000 元

5.（2025 四川省属·多选）何小某系何某甲的独子。十五年前何小某（时年 20 周岁）在与父母的一次争执之后离家出走，从此对父母不闻不问。母亲去世时未奔丧，父亲何某甲患重病直至死亡何小某也不予理睬。何某甲有三个兄弟姐妹，分别为何某乙、何某丙和何某丁。其中，何某乙对何某甲夫妻照顾较多。关于何某甲的遗产分配，下列说法正确的有（　　）。

A. 何小某有权继承何某甲的遗产

B. 何小某应少分何某甲的遗产

C. 何某乙、何某丙和何某丁对何某甲的遗产享有继承权

D. 在分配何某甲遗产时，何某乙可以要求多分

6.（2024 四川省属·判断）甲突遇交通事故，受伤严重，生命垂危，遂立下口头遗嘱，交警乙和路人丙在场见证。后甲得到及时救治，恢复健康，甲的口头遗嘱无效。（　　）

7.（2021 四川省属·单选）王某与前妻育有一子王甲，在前妻去世后，与郑某登记结婚。2021 年 3 月 20 日，身患重病的王某就抚恤金自书遗嘱，明确其死亡后，单位发放的抚恤金归郑某所有。后王某去世，单位向其亲属发放了抚恤金。下列关于该遗嘱的说法，正确的是（　　）。

A. 抚恤金不属于王某的个人财产，遗嘱无效

B. 该遗嘱系王某真实意思的表达，遗嘱有效

C. 因王某自书遗嘱无见证人签名，遗嘱无效

D. 该遗嘱未为王甲保留必要份额，遗嘱无效

8.（2021 四川德阳·单选）关于遗产处理，下列说法错误的是（　　）。

A. 在继承适用顺序上，遗赠扶养协议的效力高于法定继承

B. 适用遗嘱，既包括遗嘱继承，也包括遗赠

C. 适用遗嘱的，公证遗嘱优先于其他形式的遗嘱

D. 实行限定继承，即继承人清偿被继承人依法应缴纳的税款和债务应以其取得遗产的实际价值为限

9.（2024 四川省属·判断）甲、乙系兄弟，父母双亡，甲有一子，乙未婚未育。某日，甲、乙同车探亲途中遇车祸死亡，死亡先后时间无法确定。根据我国法律规定，应推定乙先于甲死亡。（　　）

事业单位考试·公共基础知识系统讲义·四川版 2026版 上册.indd 198　2025/12/25 16:14:45

人格权

第一节　概述

一、概念

人格权是指民事主体依法对其人格要素享有其利益并排除他人非法侵害的、以维护和实现人格尊严和人格自由为目的的权利。人格权不得放弃、转让或者继承。

民事主体可以将自己的姓名、名称、肖像等许可他人使用，但是依照法律规定或者根据其性质不得许可的除外。

二、死者人格利益保护

死者的姓名、肖像、名誉、荣誉、隐私、遗体等受到侵害的，其配偶、子女、父母有权依法请求行为人承担民事责任；死者没有配偶、子女且父母已经死亡的，其他近亲属有权依法请求行为人承担民事责任。

三、人格权请求权

人格权受到侵害的，受害人有权依照本法和其他法律的规定请求行为人承担民事责任。受害人的停止侵害、排除妨碍、消除危险、消除影响、恢复名誉、赔礼道歉请求权，不适用诉讼时效的规定。

四、消除影响、恢复名誉、赔礼道歉等民事责任的承担

行为人因侵害人格权承担消除影响、恢复名誉、赔礼道歉等民事责任的，应当与行为的具体方式和造成的影响范围相当。

行为人拒不承担前述规定的民事责任的，人民法院可以采取在报刊、网络等媒体上发布公告或者公布生效裁判文书等方式执行，产生的费用由行为人负担。

五、精神损害赔偿请求权聚合

因当事人一方的违约行为，损害对方人格权并造成严重精神损害，受损害方选择请求其承担违约责任的，不影响受损害方请求精神损害赔偿。

事业单位考试 · 公共基础知识系统讲义 · 四川版 2026版 上册.indd 199　2025/12/25 16:14:45

第二节　生命权、身体权和健康权

一、概述

自然人享有生命权。自然人的生命安全和生命尊严受法律保护。

自然人享有身体权。自然人的身体完整和行动自由受法律保护。

自然人享有健康权。自然人的身心健康受法律保护。

二、人体捐献

完全民事行为能力人有权依法自主决定无偿捐献其人体细胞、人体组织、人体器官、遗体。任何组织或者个人不得强迫、欺骗、利诱其捐献。完全民事行为能力人依据前述规定同意捐献的，应当采用书面形式，也可以订立遗嘱。自然人生前未表示不同意捐献的，该自然人死亡后，其配偶、成年子女、父母可以共同决定捐献，决定捐献应当采用书面形式。

第三节　姓名权和名称权

一、概述

自然人享有姓名权，有权依法决定、使用、变更或者许可他人使用自己的姓名，但是不得违背公序良俗。

法人、非法人组织享有名称权，有权依法决定、使用、变更、转让或者许可他人使用自己的名称。

任何组织或者个人不得以干涉、盗用、假冒等方式侵害他人的姓名权或者名称权。

二、选取姓氏

自然人应当随父姓或者母姓，但是有下列情形之一的，可以在父姓和母姓之外选取姓氏：

1. 选取其他直系长辈血亲的姓氏；

2. 因由法定扶养人以外的人扶养而选取扶养人姓氏；

3. 有不违背公序良俗的其他正当理由。

少数民族自然人的姓氏可以遵从本民族的文化传统和风俗习惯。

事业单位考试 · 公共基础知识系统讲义 · 四川版 2026版 上册.indd 200　2025/12/25 16:14:45

三、笔名、艺名等的保护

具有一定社会知名度，被他人使用足以造成公众混淆的笔名、艺名、网名、译名、字号、姓名和名称的简称等，参照适用姓名权和名称权保护的有关规定。

第四节　肖像权

一、概念

自然人享有肖像权，有权依法制作、使用、公开或者许可他人使用自己的肖像。

对自然人声音的保护，参照适用肖像权保护的有关规定。

二、肖像权的保护

1. 任何组织或者个人不得以丑化、污损，或者利用信息技术手段伪造等方式侵害他人的肖像权。

2. 未经肖像权人同意，不得制作、使用、公开肖像权人的肖像，但是法律另有规定的除外。

3. 未经肖像权人同意，肖像作品权利人不得以发表、复制、发行、出租、展览等方式使用或者公开肖像权人的肖像。

三、肖像权的合理使用

合理实施下列行为的，可以不经肖像权人同意：

1. 为个人学习、艺术欣赏、课堂教学或者科学研究，在必要范围内使用肖像权人已经公开的肖像；

2. 为实施新闻报道，不可避免地制作、使用、公开肖像权人的肖像；

3. 为依法履行职责，国家机关在必要范围内制作、使用、公开肖像权人的肖像；

4. 为展示特定公共环境，不可避免地制作、使用、公开肖像权人的肖像；

5. 为维护公共利益或者肖像权人合法权益，制作、使用、公开肖像权人的肖像的其他行为。

事业单位考试 · 公共基础知识系统讲义 · 四川版 2026版 上册.indd 201　2025/12/25 16:14:46

第五节　名誉权和荣誉权

一、名誉权

（一）概述

民事主体享有名誉权。任何组织或者个人不得以侮辱、诽谤等方式侵害他人的名誉权。

（二）免责情形

行为人为公共利益实施新闻报道、舆论监督等行为，影响他人名誉的，不承担民事责任，但是有下列情形之一的除外：

1. 捏造、歪曲事实；

2. 对他人提供的严重失实内容未尽到合理核实义务；

3. 使用侮辱性言辞等贬损他人名誉。

二、荣誉权

民事主体享有荣誉权。任何组织或者个人不得非法剥夺他人的荣誉称号，不得诋毁、贬损他人的荣誉。

第六节　隐私权和个人信息保护

一、隐私权

自然人享有隐私权。任何组织或者个人不得以刺探、侵扰、泄露、公开等方式侵害他人的隐私权。隐私是自然人的私人生活安宁和不愿为他人知晓的私密空间、私密活动、私密信息。

二、个人信息保护

自然人的个人信息受法律保护。个人信息是以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人的各种信息，包括自然人的姓名、出生日期、身份证件号码、生物识别信息、住址、电话号码、电子邮箱、健康信息、行踪信息等。

处理个人信息，有下列情形之一的，行为人不承担民事责任：

1. 在该自然人或者其监护人同意的范围内合理实施的行为；

2. 合理处理该自然人自行公开的或者其他已经合法公开的信息，但是该自然人明

事业单位考试 · 公共基础知识系统讲义 · 四川版 2026版 上册.indd 202　2025/12/25 16:14:46

确拒绝或者处理该信息侵害其重大利益的除外；

3. 为维护公共利益或者该自然人合法权益，合理实施的其他行为。

试题演练

1.（2025 四川省属·单选）孙某在某通信公司办理了电话卡，连续 4 个月收到该公司工作人员推销套餐升级业务的电话。孙某不堪其扰，3 次拨打该公司客服电话进行投诉，公司客服在投诉回访中表示以后尽量避免，但随后孙某还是多次接到该公司的推销电话。该公司的行为侵犯了孙某的（　　）。

A. 姓名权　　B. 隐私权

C. 个人信息权　　D. 信用权

2.（2023 四川省属·多选）大学生甲、乙素有积怨。某日，甲意外发现乙患有乙型肝炎，便四处传播该消息，并公开了乙的姓名、班级、照片等信息，对乙的身心造成了严重影响。甲侵害了乙的（　　）。

A. 姓名权　　B. 名誉权

C. 隐私权　　D. 肖像权

3.（2023 四川省属·判断）某知名网红的网名不是其身份证上的姓名，所以其网名不受法律保护。（　　）

4.（2022 四川宜宾·判断）法人、非法人组织享有名称权，有权依法决定、使用、变更、转让或者许可他人使用自己的名称。（　　）

5.（2023 四川成都·单选）甲公司与乙公司均为生产口罩的企业。某日，甲公司发现乙公司盗取其公司口罩的产品图片等宣传资料，并冒用甲公司名义在某电商平台上公开销售，与此同时，甲公司在网上发布了指责乙公司盗用其口罩名称、包装的文章，该文章被各大网络平台转载。经证实，乙公司并未在该平台冒用甲公司名义销售产品。乙公司请求甲公司删除这些文章，甲公司未予理睬。本案中，甲公司侵犯了乙公司的（　　）。

A. 名称权　　B. 名誉权

C. 荣誉权　　D. 财产权

6.（2020 四川省属·单选）尚某在网上对抗洪抢险壮烈牺牲的 5 名烈士发表侮辱性言论，造成恶劣的社会影响。下列说法错误的是（　　）。

A. 检察机关可以就尚某的行为提起民事公益诉讼

B. 已牺牲的烈士不具有人格利益，尚某的行为不违法

C. 该 5 名烈士的近亲属可以就尚某的行为提起民事诉讼

事业单位考试 · 公共基础知识系统讲义 · 四川版 2026版 上册.indd 203　　2025/12/25 16:14:46

D. 尚某的行为侵犯了烈士的名誉、荣誉，损害了社会公共利益

7.（2018 四川省属·单选）某影楼为顾客甲拍摄了一组写真照片，经甲同意，上传于该影楼网站。乙看到后，擅自将该组照片下载并上传于某营利网站，获报酬若干。关于乙的行为，下列说法正确的是（　　）。

A. 侵害了甲的身体权

B. 侵害了甲的身体权和肖像权

C. 侵害了甲的身体权和影楼的著作权

D. 侵害了甲的肖像权和影楼的著作权

8.（2019 四川德阳·单选）下列选项中，不专属于自然人人身权的是（　　）。

A. 身体权　　B. 肖像权

C. 荣誉权　　D. 隐私权

侵权责任

第一节　侵权责任概述

一、侵权行为的概念和构成要件

侵权行为是指民事主体侵害他人受保护的民事权益，依法应承担侵权责任的行为。一般侵权行为的构成要件包括：

1. 加害行为。

2. 损害事实。

3. 因果关系。

4. 主观过错。

二、侵权责任的归责原则

（一）过错责任原则

行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。

【注意】过错责任原则适用于一般侵权行为，在法律没有特别规定适用无过错责任或公平责任的场合，均适用过错责任原则。

事业单位考试·公共基础知识系统讲义·四川版 2026版 上册.indd 204　　2025/12/25 16:14:46

（二）过错推定责任（过错责任的特殊形式）

依照法律规定推定行为人有过错，其不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。

（三）无过错责任

行为人造成他人民事权益损害，不论行为人有无过错，法律规定应当承担侵权责任的，依照其规定。

（四）公平责任

受害人和行为人对损害的发生都没有过错的，依照法律的规定由双方分担损失。

三、免除和减轻责任事由

1. 受害人过错

被侵权人对同一损害的发生或者扩大有过错的，可以减轻侵权人的责任。

2. 受害人故意

损害是因受害人故意造成的，行为人不承担责任。

3. 第三人过错

损害是因第三人造成的，第三人应当承担侵权责任。

4. 自甘风险

自愿参加具有一定风险的文体活动，因其他参加者的行为受到损害的，受害人不得请求其他参加者承担侵权责任；但是，其他参加者对损害的发生有故意或者重大过失的除外。

5. 自助行为

合法权益受到侵害，情况紧迫且不能及时获得国家机关保护，不立即采取措施将使其合法权益受到难以弥补的损害的，受害人可以在保护自己合法权益的必要范围内采取扣留侵权人的财物等合理措施；但是，应当立即请求有关国家机关处理。受害人采取的措施不当造成他人损害的，应当承担侵权责任。

第二节　特殊侵权责任

一、监护人责任

无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的，由监护人承担侵权责任。监护人尽到监护职责的，可以减轻其侵权责任。

有财产的无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的，从本人财产

事业单位考试 · 公共基础知识系统讲义 · 四川版 2026版 上册.indd 205　2025/12/25 16:14:46

中支付赔偿费用；不足部分，由监护人赔偿。

无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害，监护人将监护职责委托给他人的，监护人应当承担侵权责任；受托人有过错的，承担相应的责任。

二、用人者责任

用人单位的工作人员因执行工作任务造成他人损害的，由用人单位承担侵权责任。用人单位承担侵权责任后，可以向有故意或者重大过失的工作人员追偿。

三、网络侵权责任

网络用户、网络服务提供者利用网络侵害他人民事权益的，应当承担侵权责任。法律另有规定的，依照其规定。

网络用户利用网络服务实施侵权行为的，权利人有权通知网络服务提供者采取删除、屏蔽、断开链接等必要措施。通知应当包括构成侵权的初步证据及权利人的真实身份信息。

网络服务提供者接到通知后，应当及时将该通知转送相关网络用户，并根据构成侵权的初步证据和服务类型采取必要措施；未及时采取必要措施的，对损害的扩大部分与该网络用户承担连带责任。

网络服务提供者知道或者应当知道网络用户利用其网络服务侵害他人民事权益，未采取必要措施的，与该网络用户承担连带责任。

四、产品责任

因产品存在缺陷造成他人损害的，被侵权人可以向产品的生产者请求赔偿，也可以向产品的销售者请求赔偿。

产品缺陷由生产者造成的，销售者赔偿后，有权向生产者追偿。因销售者的过错使产品存在缺陷的，生产者赔偿后，有权向销售者追偿。

因运输者、仓储者等第三人的过错使产品存在缺陷，造成他人损害的，产品的生产者、销售者赔偿后，有权向第三人追偿。

五、环境污染和生态破坏责任

（一）概述

因污染环境、破坏生态造成他人损害的，侵权人应当承担侵权责任。

（二）举证责任

因污染环境、破坏生态发生纠纷，行为人应当就法律规定的不承担责任或者减轻责任的情形及其行为与损害之间不存在因果关系承担举证责任。

事业单位考试 · 公共基础知识系统讲义 · 四川版 2026版 上册.indd 206　2025/12/25 16:14:46

（三）第三人过错污染环境的赔偿责任

因第三人的过错污染环境、破坏生态的，被侵权人可以向侵权人请求赔偿，也可以向第三人请求赔偿。侵权人赔偿后，有权向第三人追偿。

（四）生态环境修复

违反国家规定造成生态环境损害，生态环境能够修复的，国家规定的机关或者法律规定的组织有权请求侵权人在合理期限内承担修复责任。侵权人在期限内未修复的，国家规定的机关或者法律规定的组织可以自行或者委托他人进行修复，所需费用由侵权人负担。

（五）惩罚性赔偿

侵权人违反法律规定故意污染环境、破坏生态造成严重后果的，被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿。

六、饲养动物损害责任

（一）饲养动物损害责任的一般责任

饲养的动物造成他人损害的，动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任；但是，能够证明损害是因被侵权人故意或者重大过失造成的，可以不承担或者减轻责任。

（二）违反管理规定时的动物损害责任

违反管理规定，未对动物采取安全措施造成他人损害的，动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任；但是，能够证明损害是因被侵权人故意造成的，可以减轻责任。

（三）禁止饲养的危险动物损害责任

禁止饲养的烈性犬等危险动物造成他人损害的，动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任。

（四）遗弃、逃逸的动物致害责任

遗弃、逃逸的动物在遗弃、逃逸期间造成他人损害的，由动物原饲养人或者管理人承担侵权责任。

（五）动物园动物损害责任

动物园的动物造成他人损害的，动物园应当承担侵权责任；但是，能够证明尽到管理职责的，不承担侵权责任。

（六）第三人过错

因第三人的过错致使动物造成他人损害的，被侵权人可以向动物饲养人或者管理人请求赔偿，也可以向第三人请求赔偿。动物饲养人或者管理人赔偿后，有权向第三人追偿。

事业单位考试 · 公共基础知识系统讲义 · 四川版 2026版 上册.indd 207　2025/12/25 16:14:46

七、高空抛物损害责任

禁止从建筑物中抛掷物品。从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害的，由侵权人依法承担侵权责任；经调查难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿。可能加害的建筑物使用人补偿后，有权向侵权人追偿。

物业服务企业等建筑物管理人应当采取必要的安全保障措施防止前述规定情形的发生；未采取必要的安全保障措施的，应当依法承担未履行安全保障义务的侵权责任。

八、安全保障义务人责任

宾馆、商场、银行、车站、机场、体育场馆、娱乐场所等经营场所、公共场所的经营者、管理者或者群众性活动的组织者，未尽到安全保障义务，造成他人损害的，应当承担侵权责任。

因第三人的行为造成他人损害的，由第三人承担侵权责任；经营者、管理者或者组织者未尽到安全保障义务的，承担相应的补充责任。经营者、管理者或者组织者承担补充责任后，可以向第三人追偿。

九、机动车交通事故责任

（一）机动车所有人、管理人与使用人不一致时的侵权责任

因租赁、借用等情形机动车所有人、管理人与使用人不是同一人时，发生交通事故造成损害，属于该机动车一方责任的，由机动车使用人承担赔偿责任；机动车所有人、管理人对损害的发生有过错的，承担相应的赔偿责任。

（二）拼装车或报废车侵权责任

以买卖或者其他方式转让拼装或者已经达到报废标准的机动车，发生交通事故造成损害的，由转让人和受让人承担连带责任。

（三）交通事故责任承担主体赔偿顺序

机动车发生交通事故造成损害，属于该机动车一方责任的，先由承保机动车强制保险的保险人在强制保险责任限额范围内予以赔偿；不足部分，由承保机动车商业保险的保险人按照保险合同的约定予以赔偿；仍然不足或者没有投保机动车商业保险的，由侵权人赔偿。

（四）好意同乘的责任承担

非营运机动车发生交通事故造成无偿搭乘人损害，属于该机动车一方责任的，应当减轻其赔偿责任，但是机动车使用人有故意或者重大过失的除外。

事业单位考试 · 公共基础知识系统讲义 · 四川版 2026版 上册.indd 208　2025/12/25 16:14:46

第三节　损害赔偿

一、人身损害赔偿范围

侵害他人造成人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入。造成残疾的，还应当赔偿辅助器具费和残疾赔偿金；造成死亡的，还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。

二、财产损失计算方式

侵害他人财产的，财产损失按照损失发生时的市场价格或者其他合理方式计算。

三、精神损害赔偿

侵害自然人人身权益造成严重精神损害的，被侵权人有权请求精神损害赔偿。

因故意或者重大过失侵害自然人具有人身意义的特定物造成严重精神损害的，被侵权人有权请求精神损害赔偿。

四、责任竞合

因当事人一方的违约行为，损害对方人身权益、财产权益的，受损害方有权选择请求其承担违约责任或者侵权责任。

试题演练

1.（2021 四川省属·单选）甲为羽毛球运动爱好者，在自发组织的羽毛球比赛中被乙正常击出的羽毛球击中右眼受伤，甲将乙诉至法院，要求其赔偿医疗费、护理费、住院伙食补助费等各项费用。根据《中华人民共和国民法典》的规定，下列选项正确的是（　　）。

A. 乙存在重大过失，应当承担侵权责任

B. 应当适用公平责任原则，由甲乙平均分担各项费用

C. 乙没有尽到合理的注意义务，应当承担一定的责任

D. 甲自愿参加有一定风险的体育活动，应自行承担损失

2.（2024 四川省属·判断）康某将自己的汽车借给邹某使用，某日邹某酒后驾驶该车撞伤了石某。石某的损失应由康某和邹某负连带责任。（　　）

3.（2023 四川成都·多选）王某在某手机经营店购买手机，使用一个月后，发现其手机电池待机时间很短，难以满足王某正常生活需求。王某认为此为手机质量问题，向该手机经营店主张免费换货。该手机经营店认为手机待机时间过短与王某非正常充

事业单位考试·公共基础知识系统讲义·四川版 2026版 上册.indd 209　2025/12/25 16:14:46

电有关，要求王某承担更换费用。经查，该手机电池不符合产品国家标准。对此，下列选项错误的有（　　）。

A. 王某有权请求该手机经营店承担违约责任

B. 王某只能请求该手机经营店免费维修

C. 王某有权请求该手机经营店承担产品侵权责任

D. 该手机经营店和手机生产商承担连带的产品责任

4.（2025 四川省属·单选）甲要出差一周，将读幼儿园的儿子乙送到其弟丙家委托他看管，甲临走时说："孩子交给你了，你要看好啊，出了事你可得负责。"丙答应。第二日，乙独自一人在楼下玩耍时将邻居小孩推倒摔伤，邻居小孩的医疗费（　　）。

A. 应由丙全部承担

B. 应由甲承担，丙根据其过错程度承担相应的责任

C. 应由甲承担，如果甲无力承担，则由丙承担

D. 应由丙承担，如果丙无力承担，则由甲承担

5.（2022 四川省属·单选）李某在某社交平台上发表了涉及朱某个人隐私的文章，朱某与该社交平台及李某联系，请求其采取必要措施，屏蔽或者删除李某的言论。社交平台和李某对此请求均不予理睬。关于朱某通知李某和社交平台后，双方未采取必要措施所造成的损害扩大部分，下列说法正确的是（　　）。

A. 应由李某承担全部责任　　B. 应由社交平台承担全部责任

C. 社交平台与李某承担按份责任　　D. 社交平台与李某承担连带责任

6.（2021 四川成都·多选）李四路过一居民楼时，被楼上掉下的杯子砸中头部。关于民事责任的承担，下列说法正确的有（　　）。

A. 公安机关负有对高空抛物具体责任人调查的责任

B. 如果物管没有采取安全保障措施，不论有没有查清杯子是谁抛出的，都要承担责任

C. 能够查清是谁将杯子抛出的，由此人承担侵权责任

D. 不能够查清是谁将杯子抛出的，该居民楼的所有住户都有补偿的责任

7.（2021 四川成都·单选）甲养了一只柴犬，新冠疫情㊀暴发后，遂将其抛弃，后该柴犬咬伤路人，路人的治疗费用应当由（　　）承担。

A. 甲　　B. 都不承担责任

㊀2022 年 12 月 26 日，国家卫生健康委员会发布 2022 年第 7 号公告，明确将新型冠状病毒肺炎更名为新型冠状病毒感染。经国务院批准，自 2023 年 1 月 8 日起，解除对新型冠状病毒感染采取的《中华人民共和国传染病防治法》规定的甲类传染病预防、控制措施；新型冠状病毒感染不再纳入《中华人民共和国国境卫生检疫法》规定的检疫传染病管理。

事业单位考试·公共基础知识系统讲义·四川版 2026版 上册.indd 210　　2025/12/25 16:14:46

C. 路人自己　　D. 政府机关

8.（2022 四川成都·单选）王五与赵四在商场发生口角、撕扯，商场保安未及时出面制止，赵四拿起旁边的扫帚棍朝王五打去，王五躲闪，打在了旁边的张三头上，致张三头部受伤。下列表述正确的是（　　）。

A. 由商场承担侵权责任，赵四无责任

B. 由赵四承担侵权责任，商场承担补充责任

C. 由赵四和商场承担连带赔偿责任

D. 由赵四承担侵权责任，商场无责任

9.（2025 四川省属·判断）某日，已退休的王某带着两岁半的外孙出去买菜，在过人行横道时被吴某驾驶的小轿车撞伤。王某有权要求吴某赔偿误工费。（　　）

事业单位考试·公共基础知识系统讲义·四川版 2026版 上册.indd 211　2025/12/25 16:14:46